

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

21 июля 1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 12 февраля, 19 июля 2001 г., 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 г., 22 февраля, 30 июня, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 22 февраля, 22, 26 апреля, 19, 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г., 7 марта, 1 апреля, 30 июня, 15, 21 июля, 30 сентября, 17 октября, 2, 31 декабря 2005 г., 11 марта, 4 мая, 3, 6 июля, 2, 25 октября, 4 декабря 2006 г., 6 января, 12 апреля, 24 июля, 24, 30 октября, 1, 4 декабря 2007 г., 23 июля, 3, 25 декабря 2008 г., 9 февраля, 28 апреля, 3, 28 июня, 28 ноября, 17, 21 декабря 2009 г., 9, 11 марта, 27 июля, 29 ноября, 28 декабря 2010 г., 28 июня, 18 июля, 8, 21, 30 ноября, 1, 8 декабря 2011 г., 3, 30 декабря 2012 г., 4 марта, 7 мая, 7 июня, 2 июля, 25 ноября 2013 г., 12 марта, 2 апреля, 4, 23 июня, 21 июля, 14 октября, 1, 22 декабря 2014 г., 30 марта, 20 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 15 октября 2015 г., 15 февраля, 3 июля, 28 декабря 2016 г., 22 февраля, 3 апреля, 1 мая, 1, 26 июля, 27 ноября, 20, 29 декабря 2017 г., 5 февраля, 7 марта, 27 июня, 3 августа, 28 ноября, 18, 27 декабря 2018 г., 6 февраля, 18 марта, 1, 29 мая, 1 октября, 16 декабря 2019 г., 18 марта, 1 апреля, 13, 31 июля, 15 октября, 8, 22, 30 декабря 2020 г., 30 апреля, 26 мая, 29 ноября, 30 декабря 2021 г., 28 мая, 11 июня, 14 июля, 24 сентября 2022 г., 27 января, 14 апреля, 13, 24 июня, 10, 24 июля, 4 августа, 30 ноября, 12, 25 декабря 2023 г., 23 марта, 24 июля, 8 августа, 2 октября 2024 г., 21 апреля, 7 июля, 29 сентября, 4 ноября, 15, 28 декабря 2025 г., 8 марта, 10 июня, 4, 26 июля, 4 августа 2026 г.

**Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года
Одобен Советом Федерации 12 марта 1998 года**

ГАРАНТ: См. комментарии к настоящему Федеральному закону

Информация об изменениях: Преамбула изменена с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Раздел I. Общие положения

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 1. Воинская обязанность

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 1 настоящего Федерального закона

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граждане) предусматривает: воинский учет; обязательную подготовку к военной службе; призыв на военную службу; прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность граждан определяется [федеральными конституционными законами](#), [федеральными законами](#), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и также предусматривает:

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время;

прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время;

военное обучение в период военного положения и в военное время.

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, предусмотренным настоящим [Федеральным законом](#).

4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу в порядке, установленном настоящим [Федеральным законом](#).

5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в соответствии с [Конституцией](#) Российской Федерации и [федеральным законом](#).

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в пункт 6 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2006 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации) и их должностные лица.

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением настоящего Федерального закона, является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется в [порядке](#), определяемом Правительством Российской Федерации.

Статья 2. Военная служба. Военнослужащие

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. **Военная служба** - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой:

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также - другие войска), в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - воинские формирования), в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее - органы), в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях;

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

ГАРАНТ: Об организации деятельности по принятию военнослужащих Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ведению такого учета, проверке оснований состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлению субсидии для приобретения или строительства жилого помещения и жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма см. [Приказ](#) Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации от 19 июня 2024 г. № 127

См. [Приказ](#) Министра обороны РФ от 24 августа 2023 г. № 541 "Об установлении случаев сохранения за военнослужащими - гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей права состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях, права на обеспечение и права пользования занимаемыми служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями по прежнему месту военной службы, а также права на выплату

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в местах проживания членов их семей"

Об организации деятельности по признанию военнотружующих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, и (или) членов их семей нуждающимися в жилых помещениях и предоставлению субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, а также жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма см. [Приказ](#) Министра обороны РФ от 19 апреля 2023 г. N 222

Об утверждении Порядка передачи жилых помещений, находящихся в федеральной собственности, в порядке приватизации военнотружующим Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, а также отдельным категориям семей погибших (умерших) военнотружующих и граждан, уволенных с военной службы см. [Приказ](#) Главного управления специальных программ Президента РФ от 16 февраля 2023 г. N 24

Информация об изменении: Пункт 2 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. N 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Прохождение военной службы осуществляется:

гражданами - по призыву;

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - в добровольном порядке (по контракту);

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Информация об изменении: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. N 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Граждане (иностранцы граждане, лица без гражданства), проходящие военную службу, являются военнотружующими и имеют статус, устанавливаемый [федеральным законом](#).

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 7 июня 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 8 марта 2026 г. N 52-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Граждане (иностранцы граждане, лица без гражданства), проходящие военную службу, подлежат обязательной государственной [дактилоскопической регистрации](#) и обязательной государственной [геномной регистрации](#) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сведения о военнотружующих вносятся в их личные дела и документы воинского учета, ведение и хранение которых осуществляются в [порядке](#), установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменении: Статья 3 изменена с 8 декабря 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 8 декабря 2020 г. N 429-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 3 настоящего Федерального закона

1. Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются [Конституция](#) Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнотружующих, международные договоры Российской Федерации.

2. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем [Конституции](#) Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в [порядке](#), определенном федеральным конституционным законом.

Информация об изменениях: Статья 4 изменена с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 4 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 8 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 270-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны:

оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов;

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов;

направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или при наличии технической возможности с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал государственных и муниципальных услуг (функций)), а также иных государственных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также иных государственных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет в соответствии с [абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8](#) настоящего Федерального закона.

Военные комиссариаты направляют вызовы (повестки) в организации в отношении граждан - работников таких организаций в письменной и (или) электронной форме.

2. В случае, если руководитель государственного органа либо организации или муниципального органа уведомлен военным комиссариатом, в том числе в электронной форме, о вынесении в отношении гражданина, который замещает должность государственной службы или муниципальной службы в таких органе либо организации, заключения, указанного в [пункте 1.1 статьи 28](#) настоящего Федерального закона, данный руководитель обязан уведомить в письменной форме на бумажном носителе либо электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) военный комиссариат об увольнении этого гражданина с государственной службы или муниципальной службы в течение десяти дней со дня его увольнения.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 8 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 281-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:

предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и переехавших на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования предыдущего места жительства, либо зарегистрированных по месту пребывания на срок более трех месяцев, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета (далее - государственный информационный ресурс);

предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о

случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс;

предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс;

осуществлять розыск и при наличии законных оснований задерживать граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, лиц, самовольно оставивших воинскую часть либо место прохождения военной службы, если в отношении указанных граждан осуществляется уголовное преследование, а в случае возбуждения дел об административных правонарушениях о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету, в том числе по получению повестки, или об уклонении граждан от медицинского освидетельствования либо медицинского обследования при обращении должностных лиц военных комиссариатов, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, доставлять граждан, совершивших указанные правонарушения, в служебные помещения органов внутренних дел (полиции) или помещения органов местного самоуправления сельского поселения и применять иные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;

вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, **направление** в военный комиссариат для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства или месту пребывания;

предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс, сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации и планируется организация принесения **Присяги** гражданина Российской Федерации.

4. Федеральная налоговая служба обязана предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, из Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, а также из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс.

Информация об изменениях: Пункт 4.1 изменен с 4 августа 2023 г. - **Федеральный закон** от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

См. предыдущую редакцию

4.1. Сведения о государственной регистрации смерти и перемены имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти и перемене имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в военные комиссариаты способами, в порядке, сроки и составе, которые установлены **Федеральным законом** от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", и в государственный информационный ресурс.

5. Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс.

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 4 августа 2023 г. - **Федеральный закон** от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

См. предыдущую редакцию

6. Федеральные суды обязаны предоставлять в электронном виде в двухнедельный срок со дня вынесения соответствующего решения (приговора, постановления, определения) в военные комиссариаты сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты воинских документов граждан, осужденных к обязательным работам,

исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы, и в государственный информационный ресурс.

7. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации обязан предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о признании инвалидами граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс.

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Указанные сведения органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны предоставлять в электронном виде в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, который обеспечивает сбор таких сведений и их передачу в электронном виде в государственный информационный ресурс в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обязана предоставлять в электронной форме в государственный информационный ресурс следующие сведения, необходимые для ведения воинского учета:

о гражданах, избранных депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, о сроках их полномочий;

о гражданах, зарегистрированных в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления;

из регистра избирателей, участников референдума (в том числе о регистрации граждан по месту жительства и (или) месту пребывания).

Информация об изменениях: Пункт 10 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

10. Образовательные организации высшего образования и научные организации в пределах своей компетенции обязаны предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, который обеспечивает сбор указанных сведений и их передачу в электронном виде в государственный информационный ресурс в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 11 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

11. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования. Указанные сведения органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны предоставлять в электронном виде в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, который обеспечивает сбор указанных сведений и их передачу в электронном виде в государственный информационный ресурс в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. Федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы и организации обязаны предоставлять иные сведения, необходимые для ведения воинского учета, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в наименование статьи 5 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 5. Мероприятия по обеспечению исполнения воинской обязанности, поступления на военную службу по контракту или поступления в мобилизационный людской резерв

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 5 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 131-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и профессиональному психологическому отбору при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного [пунктом 1](#) или [4 статьи 20](#) или [пунктом 1 статьи 20.2](#) настоящего Федерального закона, призыве на военные сборы, медицинскому освидетельствованию ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы, организации работы аппарата усиления военных комиссариатов и проведение иных мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу или поступлением на военную службу по контракту, поступлением в мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, осуществляются военными комиссариатами.

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и профессиональному психологическому отбору граждан, отбираемых для поступления на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации и в органы, указанные в [пункте 1 статьи 2](#) настоящего Федерального закона, осуществляется также указанными войсками и органами.

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного [пунктом 1](#) или [4 статьи 20](#) или [пунктом 1 статьи 20.2](#) настоящего Федерального закона, призыве на военные сборы осуществляется медицинскими организациями по направлению военных комиссариатов, а в случае, предусмотренном [абзацем вторым](#) настоящего пункта, также по направлениям войск национальной гвардии Российской Федерации и органов, указанных в [пункте 1 статьи 2](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в пункт 2 статьи 5 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обязанности, поступления на военную службу по контракту или поступления в мобилизационный людской резерв, за время участия в указанных мероприятиях по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также [командировочные расходы](#).

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в наименование статьи 5.1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 5.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного [пунктом 1](#) или [4 статьи 20](#) или [пунктом 1 статьи 20.2](#) настоящего Федерального закона, призыве на военные сборы, прохождении альтернативной гражданской службы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом) и в случае необходимости - врачами других специальностей. По согласованию с командиром (начальником) воинской части (военно-медицинской организации) для медицинского освидетельствования указанных граждан могут привлекаться военные врачи-специалисты. Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на военную службу по контракту, поступающих в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, включает в себя проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Информация об изменениях: Пункт 1.1 изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 25 декабря 2023 г. № 661-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.1. Медицинское освидетельствование граждан, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи и являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской обязанности с их согласия или с согласия их представителей проводится заочно на основании документов, перечень которых определяется [Положением](#) о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация об изменениях: Пункт 1.2 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу (за исключением граждан, указанных в [пункте 2.1 статьи 22](#) и [подпункте "а" пункта 1 статьи 24](#) настоящего Федерального закона), проводится по их заявлению, подаваемому в том числе в электронной форме с использованием [Портала](#) государственных и муниципальных услуг (функций), или письменному обращению гражданина в военный комиссариат.

2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к военной службе по следующим категориям:

- А - годен к военной службе;
- Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- В - ограниченно годен к военной службе;
- Г - временно не годен к военной службе;
- Д - не годен к военной службе.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 ноября 2010 г. N 319-ФЗ в пункт 3 статьи 5.1 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, определяется [Положением](#) о военно-врачебной экспертизе.

ГАРАНТ: См. [Положение](#) о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденное [постановлением](#) Правительства РФ от 28 июля 2008 г. N 574

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования граждан направляется на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии, принятого по заключению врачей-специалистов, принимавших участие в медицинском освидетельствовании, на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения (за исключением медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти) или медицинскую организацию муниципальной системы здравоохранения, включенную в перечень медицинских организаций, проводящих медицинское обследование граждан, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, утверждаемый решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном [Положением](#) о военно-врачебной экспертизе.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 131-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Гражданам при постановке на воинский учет и призыве на военную службу, признанным по результатам медицинского освидетельствования временно не годными к военной службе, при наличии медицинских показаний медицинская помощь оказывается в соответствии с [законодательством](#) в сфере охраны здоровья.

Информация об изменениях: Статья 5.1 дополнена пунктом 5.1 с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 131-ФЗ

5.1. Наличие оснований для предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья и правильность их предоставления проверяются призывной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, установленном [Положением](#) о военно-врачебной экспертизе. В случае выявления нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, предоставленных в ходе работы призывной комиссии, по решению призывной комиссии субъекта Российской Федерации проводится контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан.

Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.

Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Порядок организации и проведения медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы и контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, получивших освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, определяется [Положением](#) о военно-врачебной экспертизе.

6. Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования граждан, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, осуществляется за счет средств федерального бюджета в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 7 статьи 5.1 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

7. Финансовое обеспечение медицинского обследования граждан, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, осуществляется в соответствии с [законодательством](#) в сфере охраны здоровья.

ГАРАНТ: Об оплате расходов медицинских организаций на проведение обследования и лечебно-оздоровительных мероприятий граждан при постановке их на воинский учет и призыве на военную службу см. [письмо](#) Федерального фонда ОМС от 17 февраля 2006 г. N 1136/30-3/и

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 5.2 с 18 марта 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 7 марта 2018 г. N 55

Статья 5.2. Профессиональный психологический отбор

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 5.2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного [пунктом 1](#) или [4 статьи 20](#) или [пунктом 1 статьи 20.2](#) настоящего Федерального закона, а также иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении на военную службу по контракту проходят профессиональный психологический отбор.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного [пунктом 1](#) или [4 статьи 20](#) или [пунктом 1 статьи 20.2](#) настоящего Федерального закона, определяются министром обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства) при поступлении на военную службу по контракту, граждан при поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, а также граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства) в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяются министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. По результатам профессионального психологического отбора в случаях, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, выносятся одно из следующих заключений о профессиональной пригодности гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства):

- а) рекомендуется в первую очередь - первая категория;
- б) рекомендуется - вторая категория;
- в) рекомендуется условно - третья категория;
- г) не рекомендуется - четвертая категория.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля

2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства), соответствующие указанным в [пункте 4](#) настоящей статьи категориям, [устанавливаются](#) министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, если иное не установлено настоящей статьей.

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории, не могут быть направлены для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, для поступления в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, а также не могут поступить в мобилизационный людской резерв.

С гражданами, указанными в [абзаце первом](#) настоящего пункта, не может быть заключен договор об обучении, предусмотренный [пунктом 1](#) или [4 статьи 20](#) или [пунктом 1 статьи 20.2](#) настоящего Федерального закона.

Граждане (иностранцы граждане, лица без гражданства), отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 5.3 с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в наименование статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 6. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв

ГАРАНТ: [См. комментарии](#) к статье 6 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 18 марта 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 7 марта 2018 г. N 55

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом на военную службу или поступлением на военную службу по контракту, поступлением в мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или

стипендии по месту постоянной работы или учебы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ пункт 3 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Гражданам, проходящим военные сборы, и гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве, предоставляются также иные денежные выплаты, устанавливаемые [федеральными законами](#) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ГАРАНТ: О гарантиях и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей, см. [Трудовой кодекс](#) РФ

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 7 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 7 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. В случае неявки гражданина в установленные настоящим [Федеральным законом](#) сроки в военный комиссариат (в том числе в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет) без уважительных причин такой гражданин может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 4 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Уважительными причинами неявки гражданина при условии документального подтверждения являются:

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по постановке граждан на воинский учет или судом.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском обследовании и медицинском осмотре граждан, члены призывных комиссий, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе указанные в [статье 4](#) настоящего Федерального закона, способствующие своими действиями уклонению граждан от исполнения воинской обязанности либо незаконному призыву граждан на военную службу, а также препятствующие исполнению гражданами воинской обязанности или не исполняющие обязанности, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Раздел I дополнен статьей 7.1 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

ГАРАНТ: До начала эксплуатации ГИС "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих

первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и реестра направленных (врученных) повесток временные меры **МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ** в отношении граждан без использования указанных ГИС и реестра с учетом особенностей, установленных **частями 3 - 8 статьи 4** Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

Статья 7.1. Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 7.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменении: Пункт 1 изменен с 4 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток (далее - Реестр повесток) в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из Российской Федерации. При этом дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в Реестре повесток.

Информация об изменении: Пункт 2 изменен с 4 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Решение о принятии временной меры, указанной в [пункте 1](#) настоящей статьи, формируется в государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее - Реестр воинского учета) в автоматическом режиме в день формирования повестки и вступает в силу со дня подписания указанного решения военным комиссаром [электронной подписью](#). Информация о подписанном решении автоматически направляется в день его подписания в электронной форме гражданину в личный кабинет на [Портале](#) государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также отражается в Реестре воинского учета.

Информация об изменении: Пункт 3 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, в день размещения повестки военного комиссариата в Реестре повесток направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении их будут применены временные меры, указанные в [пункте 4](#) настоящей статьи.

Уведомление формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки военного комиссариата и в день размещения такой повестки в Реестре повесток направляется гражданину в личный кабинет на [Портале](#) государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете или не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде:

а) запрета на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

б) запрета на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

в) приостановки на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, осуществляемые в соответствии с [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

г) ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, предоставленным [Федеральным законом](#) от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

ГАРАНТ: См. [Порядок](#) ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, граждан, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица, утвержденный [приказом](#) МВД России от 21 июня 2023 г. № 426

д) запрета на государственную регистрацию транспортных средств, осуществляемую в порядке, установленном [Федеральным законом](#) от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

е) отказа в заключении кредитного договора, договора займа.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 4 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Решение о принятии временных мер, указанных в [пункте 4](#) настоящей статьи, формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в день формирования в Реестре воинского учета сведений о неявке гражданина по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, при отсутствии в Реестре воинского учета сведений о подтверждении уважительных причин неявки и вступает в силу со дня подписания указанного решения военным комиссаром [электронной подписью](#). Информация о подписанном решении автоматически направляется в день его подписания в электронной форме гражданину в личный кабинет на [Портале](#) государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел соответственно, а также отражается в Реестре воинского учета.

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Решение об отмене предусмотренных [пунктами 1 и 4](#) настоящей статьи временных мер формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме и подписывается [электронной подписью](#) в день формирования в Реестре воинского учета сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки. Информация об указанном решении автоматически направляется в электронной форме гражданину в личный кабинет на [Портале](#) государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел соответственно, а также

отражается в Реестре воинского учета.

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе установить дополнительные временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Решения о применении временных мер, предусмотренные [пунктами 2 и 5](#) настоящей статьи, могут быть обжалованы в порядке, установленном [разделом V.1](#) настоящего Федерального закона.

Раздел II. Воинский учет

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 8 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 8. Организация воинского учета

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 ноября 2011 г. N 343-ФЗ в пункт 1 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:

освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим [Федеральным законом](#);

проходящих военную службу;

абзац утратил силу с 24 июня 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июня 2023 г. N 269-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

женского пола, не имеющих [военно-учетной специальности](#);

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 1.1 изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), определяются [Положением](#) о воинском учете, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 1.2 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.2. Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, осуществляются путем внесения сведений о них в Реестр воинского учета.

Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат.

Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, без личной явки указанных граждан осуществляются на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах,

проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных на основании их запросов, без проведения мероприятий, которые предусмотрены [статьями 5.1 и 5.2](#) настоящего Федерального закона и проводятся при последующей явке гражданина.

При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных на основании их запросов, без проведения мероприятий, которые предусмотрены [статьями 5.1 и 5.2](#) настоящего Федерального закона и проводятся при последующей явке гражданина.

При постановке на воинский учет, снятии с воинского учета и внесении изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, без личной явки таких граждан их уведомление об этом осуществляется автоматически через Реестр воинского учета в электронной форме с использованием [Портала](#) государственных и муниципальных услуг (функций). При этом таким гражданам должна быть обеспечена возможность представления необходимых для осуществления воинского учета документов при личной явке гражданина в военный комиссариат либо с использованием личного кабинета гражданина на Портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Гражданам, поставленным на воинский учет без личной явки в военный комиссариат, при необходимости могут направляться повестки, в том числе в электронной форме, для сверки сведений, полученных из Реестра воинского учета, информационных систем и информационных ресурсов, сведений, полученных на основании запросов, проведения мероприятий, предусмотренных [статьями 5.1 и 5.2](#) настоящего Федерального закона, а также для получения документов воинского учета. Указанные повестки считаются врученными в порядке, предусмотренном [статьей 31](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в [пункте 3](#) настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания.

ГАРАНТ: См. [Положение](#) о военных комиссариатах, утвержденное [Указом](#) Президента РФ от 7 декабря 2012 г. N 1609

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются [Положением](#) о воинском учете.

Военные комиссариаты осуществляют воинский учет граждан через свои структурные подразделения по муниципальным образованиям (далее - структурные подразделения).

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета в поселениях, муниципальных и городских округах, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются соответственно органам местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципальных округов и органам местного самоуправления городских округов.

ГАРАНТ: См. [Методические рекомендации](#) по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления (утв. начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ -

первым заместителем Министра обороны РФ 11 июля 2017 г.)

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета в отдельных населенных пунктах муниципальных округов, на территориях которых имеются структурные подразделения военных комиссариатов, передаются органам местного самоуправления таких муниципальных округов для реализации на территориях указанных населенных пунктов (за исключением населенных пунктов, на территориях которых данные полномочия осуществляются структурными подразделениями военных комиссариатов).

Абзац утратил силу с 19 декабря 2008 г. - [Федеральный закон](#) от 3 декабря 2008 г. N 248-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)

Совокупность полномочий, указанных в [абзацах пятом и шестом](#) настоящего пункта, именуется первичным воинским учетом. Первичный воинский учет осуществляется органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов в отношении граждан, проживающих или пребывающих на территориях соответствующих муниципальных образований, либо органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов в отношении граждан, проживающих или пребывающих в отдельных населенных пунктах муниципальных округов (за исключением населенных пунктов, на территориях которых воинский учет осуществляется структурными подразделениями военных комиссариатов). Осуществление первичного воинского учета организуют местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) указанных муниципальных образований.

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления поселений, органы местного самоуправления муниципальных округов и органы местного самоуправления городских округов вправе:

запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для ведения документов воинского учета;

вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов, в том числе в электронной форме;

определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов, в том числе в электронной форме;

определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета;

запрашивать у военных комиссариатов разъяснения по вопросам первичного воинского учета;

вносить в военные комиссариаты предложения о совершенствовании организации первичного воинского учета.

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления поселений, органы местного самоуправления муниципальных округов и органы местного самоуправления городских округов обязаны:

осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, в порядке, установленном [законодательством](#) Российской Федерации в области персональных данных и [Положением](#) о воинском учете. Состав сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и форма учета таких сведений определяются [Положением](#) о воинском учете;

поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, в актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета. При этом информация об изменении сведений, содержащихся в документах воинского учета, должна направляться в военный комиссариат в двухнедельный срок со дня ее получения;

направлять по запросам военных комиссариатов необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

представлять в электронной форме в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, сведения о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского обследования при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные

профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, медицинского освидетельствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

абзац утратил силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. N 127-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)

организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов, в том числе в электронной форме;
вести прием граждан по вопросам воинского учета.

Координация деятельности по осуществлению первичного воинского учета и контроль за осуществлением переданных полномочий осуществляются [федеральным органом исполнительной власти](#), осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в порядке, определяемом [Положением](#) о воинском учете.

Средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного воинского учета предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете.

Предоставление субвенций органам местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципальных округов и органам местного самоуправления городских округов из федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном [статьями 133 и 140](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем средств, предоставляемых в виде субвенций бюджетам поселений, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов, определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском учете на соответствующих территориях по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и утвержденной Правительством Российской Федерации [методики](#) расчета норматива соответствующих затрат.

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации для последующего перечисления в бюджеты поселений, бюджеты муниципальных округов и бюджеты городских округов.

[Порядок](#) расходования и учета субвенций, а также изъятия переданных полномочий устанавливается Правительством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселений, органы местного самоуправления муниципальных округов и органы местного самоуправления городских округов ежеквартально представляют в специально уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации [отчет](#) о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совместительству).

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики, [отчет](#) о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совместительству).

Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Контроль за расходованием субвенций осуществляется [федеральным органом исполнительной власти](#), осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, [федеральным органом исполнительной власти](#), осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально уполномоченными органами субъектов Российской Федерации.

Осуществление органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета в соответствии с [абзацем пятым](#) настоящего пункта прекращается в случае создания на территории поселения, муниципального округа или городского округа структурного подразделения военного комиссариата.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов первичного

воинского учета в соответствии с [абзацем шестым](#) настоящего пункта прекращается в случае создания на территориях соответствующих населенных пунктов структурных подразделений военных комиссариатов.

В случаях, указанных в [абзацах тридцать пятом](#) и [тридцать шестом](#) настоящего пункта, осуществление органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения основания для прекращения осуществления таких полномочий.

Прекращение осуществления органами местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета влечет за собой прекращение предоставления соответствующих субвенций местным бюджетам и возврат их неиспользованных остатков в федеральный бюджет в целях финансового обеспечения осуществления соответствующих полномочий.

ГАРАНТ: См. [Инструкцию](#) об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности, утвержденную [приказом](#) Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 г. N 366/789/197

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 30 сентября 2005 г. N 125-ФЗ в пункт 3 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществляется указанными органами в том же порядке, который определен настоящим Федеральным законом.

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего такой документ;
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика;
место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания;
наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;
семейное положение;
образование;
место работы (учебы);
годность к военной службе по состоянию здоровья;
профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к военной службе на воинских должностях;
сведения о водительском удостоверении (при наличии);
сведения об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии);
основные антропометрические данные;
прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;
прохождение военных сборов;
владение иностранными языками;
наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого спортивного разряда или спортивного звания;

возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;

наличие судимости;

признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии;

бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, органом местного самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное время;

пребывание в мобилизационном людском резерве;

наличие освобождения или отсрочки от призыва на военную службу с указанием соответствующего положения настоящего Федерального закона, на основании которого они предоставлены, а также даты заседания призывной комиссии, на котором было принято решение об освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, и номера протокола этого заседания;

иные (в том числе биометрические) персональные данные, определенные [Положением](#) о воинском учете.

При постановке на воинский учет, снятии с воинского учета и внесении изменений в документы воинского учета граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, без личной явки граждан документы воинского учета могут содержать только те сведения о гражданине, указанные в настоящем пункте, которые имеются в наличии у военных комиссариатов, в том числе полученные из государственного информационного ресурса, иных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также на основании запросов военных комиссариатов.

5. Утратил силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменении: Пункт 5.1 изменен с 4 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5.1. Гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из документов воинского учета:

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в том числе в форме электронного документа;

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета);

справка взамен военного билета.

Органы, осуществляющие воинский учет, вправе с согласия граждан выдавать им помимо документов, указанных в абзацах [втором - четвертом](#) настоящего пункта, также персональные электронные карты.

Военные комиссариаты помимо документов, указанных в [абзацах втором - пятом](#) настоящего пункта, вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из Реестра воинского учета, которые также могут предоставляться таким гражданам в электронной форме одним из способов, указанных в [пункте 4 статьи 8.3](#) настоящего Федерального закона.

При постановке на воинский учет и внесении изменений в документы воинского учета граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, без личной явки граждан выдача документов воинского учета на материальном носителе осуществляется только при личном обращении гражданина.

ГАРАНТ: До 1 апреля 2024 г. [будет создан](#) государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 3 декабря 2008 г. N 248-ФЗ в пункт 6 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. Порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского учета, определяется настоящим Федеральным законом и [Положением](#) о воинском учете.

Информация об изменении: Статья 8 дополнена пунктом 6.1 с 24 июня 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июня 2023 г. № 269-ФЗ

6.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, определяются [Положением](#) о воинском учете.

7. Органы государственной власти, организации и их должностные лица исполняют обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с настоящим Федеральным законом и [Положением](#) о воинском учете.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 9 марта 2010 г. N 27-ФЗ в пункт 8 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 апреля 2010 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

8. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и изъявившие желание проходить военную службу по призыву на воинских должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, могут быть поставлены на воинский учет в порядке, определяемом [Положением](#) о воинском учете, при условии заключения и ратификации Российской Федерацией соответствующих международных договоров.

Информация об изменениях: Статья 8 дополнена пунктом 9 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

9. Гражданин может направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, в военный комиссариат в электронной форме с использованием [Портала](#) государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация об изменениях: Раздел II дополнен статьей 8.1 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Статья 8.1. Информационное обеспечение воинского учета

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 8.1 настоящего Федерального закона

1. Информационное обеспечение воинского учета осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации федеральных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также иных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Обработка персональных данных в целях воинского учета осуществляется с учетом требований [Федерального закона](#) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", [законодательства](#) Российской Федерации о государственной и иной охраняемой [законом](#) тайне без необходимости получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

3. Организация воинского учета, сбор, хранение, обработка и актуализация сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (далее - актуализация сведений), осуществляются военными комиссариатами, в том числе в автоматизированном режиме на основании данных государственного информационного ресурса и данных, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и иных информационных систем и информационных ресурсов.

4. Формирование государственного информационного ресурса осуществляется на основании сведений, предоставляемых федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями, являющимися поставщиками сведений.

5. Ведение государственного информационного ресурса осуществляется оператором, определяемым Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе определить особенности ведения государственного информационного ресурса.

6. Поставщики сведений, состав предоставляемых ими сведений в государственный информационный ресурс, а также порядок, сроки и периодичность предоставления указанных сведений определяются Правительством Российской Федерации.

7. Предоставление сведений в государственный информационный ресурс поставщиками сведений осуществляется в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия путем передачи указанных сведений.

8. Утратил силу с 8 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 270-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

9. Пользователями государственного информационного ресурса являются Министерство обороны Российской Федерации, его территориальные органы (военные комиссариаты) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10. В целях информационного обеспечения воинского учета осуществляется формирование Реестра воинского учета.

11. Военные комиссариаты при необходимости направляют запросы в отношении граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в целях получения сведений, необходимых для ведения воинского учета, в письменной и (или) электронной форме. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и организации обязаны в двухнедельный срок со дня получения запроса военного комиссариата, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, предоставлять необходимые сведения.

Информация об изменениях: Раздел II дополнен статьей 8.2 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Статья 8.2. Реестр воинского учета

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 8.2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 8 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 270-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а также сведений, полученных военными комиссариатами из государственных информационных систем и информационных ресурсов, от органов власти, организаций и граждан в письменной и (или) электронной форме.

2. В состав сведений Реестра воинского учета включаются следующие сведения о гражданах:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- б) дата рождения;
- в) пол;
- г) сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ;
- д) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- е) идентификационный номер налогоплательщика;
- ж) место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания;
- з) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;
- и) код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете;
- к) сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета;
- л) сведения о факте выдачи документа воинского учета;
- м) сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе;
- н) сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;
- о) сведения о состоянии здоровья в объеме, установленном Правительством Российской Федерации;
- п) код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;
- р) признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу;
- с) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации.

3. В Реестре воинского учета военными комиссариатами обеспечивается учет сведений:

- а) о направлении военными комиссариатами повесток в отношении гражданина;
- б) о получении гражданами повесток;
- в) о явке (неявке) граждан по повесткам военных комиссариатов, в том числе о подтверждении уважительных причин неявки;
- г) утратил силу с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

- д) о применении мер административной, [уголовной](#) ответственности в отношении граждан в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- е) об обжаловании гражданами отдельных решений, принимаемых в соответствии с настоящим

Федеральным законом, и о результатах рассмотрения таких жалоб.

Информация об изменениях: Статья 8.2 дополнена пунктом 3.1 с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

3.1. В Реестре воинского учета военными комиссариатами также обеспечивается учет решений о применении в отношении граждан временных мер, предусмотренных [пунктами 1 и 4 статьи 7.1](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Реестр воинского учета не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

5. Министерство обороны Российской Федерации является оператором Реестра воинского учета. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создает Реестр воинского учета в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Правительство Российской Федерации устанавливает [порядок](#), сроки и особенности создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, функционирования и ведения Реестра воинского учета, а также содержание и сроки реализации этапов мероприятий по созданию, вводу в эксплуатацию и эксплуатации Реестра воинского учета.

6. Постановка граждан на воинский учет, снятие с воинского учета, актуализация сведений воинского учета осуществляются путем включения соответствующих сведений в Реестр воинского учета. Включение в Реестр воинского учета сведений из государственного информационного ресурса происходит автоматически.

7. Управление формированием и рассылкой повесток военных комиссариатов осуществляется с использованием Реестра воинского учета.

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 25 декабря 2023 г. № 661-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Сведения, содержащиеся в записи Реестра воинского учета, могут быть изменены по обращениям граждан, в отношении которых они составлены, или их представителей. Направление таких обращений и информирование о ходе и результатах их обработки обеспечиваются в том числе с использованием [Портала](#) государственных и муниципальных услуг (функций).

По итогам рассмотрения обращений принимаются решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи Реестра воинского учета, либо об отказе во внесении таких изменений, которые направляются заявителям.

Решения военных комиссариатов об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи Реестра воинского учета, могут быть обжалованы в порядке, установленном [разделом V.1](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Раздел II дополнен статьей 8.3 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Статья 8.3. Реестр направленных (врученных) повесток

ГАРАНТ: [См. комментарии](#) к статье 8.3 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. На основании сведений Реестра воинского учета о направлении военным комиссариатом повесток в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в автоматическом режиме формируется Реестр повесток.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В состав сведений Реестра повесток включаются:

- а) сведения о военном комиссариате, направившем повестку;
- б) дата направления повестки и дата, когда повестка считается врученной;

в) дата явки в военный комиссариат, указанная в направленной повестке;

г) сведения о гражданине, состоящем на воинском учете или не состоящем, но обязанном состоять на воинском учете, которому направлена (вручена) повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ;

д) сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания;

е) сведения о применении в отношении гражданина временных мер, предусмотренных [пунктами 1 и 4 статьи 7.1](#) настоящего Федерального закона.

3. [Порядок](#) ведения Реестра повесток, оператор Реестра повесток определяются Правительством Российской Федерации.

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, доступ к информации, содержащейся в Реестре повесток, а также получение выписки из Реестра воинского учета обеспечивается одним из следующих способов:

а) предоставление авторизованного доступа к личному кабинету гражданина в Реестре повесток в порядке, установленном оператором Реестра повесток;

Информация об изменении: Подпункт "б" изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

б) размещение уведомления в личном кабинете на [Портале](#) государственных и муниципальных услуг (функций);

Информация об изменении: Подпункт "в" изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

в) при личном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о размещении выписки в личном кабинете Реестра повесток.

5. Утратил силу с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменении: Статья 9 изменена с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 9](#) настоящего Федерального закона

Информация об изменении: Пункт 1 изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по представлению военного комиссара.

2. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими [военно-учетной специальности](#), лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, граждан, проживавших за пределами Российской Федерации и прибывших для постоянного проживания в Российскую Федерацию, а также граждан, обязанных явиться для первоначальной постановки на воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные [пунктом 1](#) настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами в течение всего

календарного года.

3. Подготовка списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет производится на основании сведений об указанных гражданах, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также на основании запросов военных комиссариатов в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

Первоначальная постановка гражданина на воинский учет осуществляется путем включения военными комиссариатами соответствующих сведений в Реестр воинского учета.

Первоначальная постановка гражданина на воинский учет может осуществляться без его личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом, без проведения мероприятий, которые предусмотрены [статьями 5.1 и 5.2](#) настоящего Федерального закона и проводятся при последующей явке гражданина.

При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных на основании их запросов, без проведения мероприятий, которые предусмотрены [статьями 5.1 и 5.2](#) настоящего Федерального закона и проводятся при последующей явке гражданина.

Гражданам, поставленным на воинский учет без личной явки в военный комиссариат, при необходимости могут направляться повестки, в том числе в электронной форме, для сверки сведений, полученных из Реестра воинского учета, информационных систем и информационных ресурсов, сведений, полученных на основании запросов, проведения мероприятий, предусмотренных [статьями 5.1 и 5.2](#) настоящего Федерального закона, а также для получения документов воинского учета. Указанные повестки считаются врученными в порядке, предусмотренном [статьей 31](#) настоящего Федерального закона.

4. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский учет.

5. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, они при получении повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в указанные в ней время и место для первоначальной постановки на воинский учет.

6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав:

- а) должностное лицо военного комиссариата - председатель комиссии;
- б) представитель местной администрации;
- в) специалист по профессиональному психологическому отбору;
- г) секретарь комиссии;
- д) врачи-специалисты.

7. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать [медицинское освидетельствование](#) граждан, определить их годность к военной службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять решение о постановке гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не годным к военной службе.

8. Решение, указанное в [пункте 7](#) настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном [разделом V.1](#) настоящего Федерального закона.

9. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или по его поручению секретарь комиссии обязан объявить и (или) направить гражданам в письменной или электронной форме решение комиссии, содержащее в том числе разъяснение их обязанностей по воинскому учету.

настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 апреля 2010 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:

состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с [абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8](#) настоящего Федерального закона, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных органах;

явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову местной администрации соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющей первичный воинский учет;

при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином женского пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или в недельный срок подать заявление через [Портал](#) государственных и муниципальных услуг (функций) со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на воинский учет;

сообщить в письменной или электронной форме через [Портал](#) государственных и муниципальных услуг (функций) в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию либо явиться в военный комиссариат в двухнедельный срок со дня наступления указанных событий (при отсутствии уведомления от военного комиссариата об изменении сведений в автоматизированном режиме с учетом требований [статьи 8.1](#) настоящего Федерального закона);

абзац утратил силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. N 127-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), справку взамен военного билета, а также персональную электронную карту. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.

2. Утратил силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

3. Граждане, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, исполняют также обязанности, предусмотренные [пунктом 2, абзацем первым пункта 2.1 и пунктом 2.2 статьи 31](#) настоящего Федерального закона, и иные обязанности, установленные [Положением](#) о воинском учете.

Информация об изменениях: Статья 10 дополнена пунктом 4 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

4. Заявления граждан, поданные в электронной форме, подписываются простой [электронной подписью](#).

Заявления организаций, поданные в электронной форме, подписываются усиленной квалифицированной [электронной подписью](#) руководителя организации.

Раздел III. Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе

ГАРАНТ: См. [Положение](#) о Межведомственной комиссии по подготовке граждан РФ к военной службе, утвержденное [постановлением](#) Правительства РФ от 30 марта 2010 г. N 194

См. [Концепцию](#) федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 г., утвержденную [распоряжением](#) Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р

См. [Положение](#) о проведении конкурса среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу, утвержденное [постановлением](#) Правительства РФ от 5 июня 2000 г. N 436

Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 131-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:

получение начальных знаний в области обороны;

подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций;

военно-патриотическое воспитание;

подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;

ГАРАНТ: См. [Инструкцию](#) о подготовке граждан РФ по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденную [приказом](#) Минобороны РФ от 3 мая 2001 г. N 202

медицинское обследование, медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор;

абзац седьмой [утратил силу](#) 1 января 2006 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца седьмого пункта 1 статьи 11](#)

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в [порядке](#), определяемом Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в статью 12 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 12. Получение гражданами начальных знаний в области обороны

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона

[Федеральными государственными образовательными стандартами](#) среднего общего образования, [федеральными государственными образовательными стандартами](#) среднего профессионального образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны.

ГАРАНТ: См. [Инструкцию](#) об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденную [приказом](#) Минобороны РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ

наименование статьи 13 настоящего Федерального закона изложено в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункт 1 статьи 13 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования.

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками указанных образовательных организаций в соответствии с [федеральными государственными образовательными стандартами](#).

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов.

ГАРАНТ: О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ, см. [письмо](#) Минобрнауки РФ от 4 мая 2001 г. N 457/13-13

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 13 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку по основам военной службы в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования привлекаются к занятиям по основам военной службы в учебных пунктах, создаваемых в [порядке](#), устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. [Утратил силу](#) с 1 января 2005 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 3 статьи 13](#)

Статья 14. Военно-патриотическое воспитание граждан

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Правительство Российской Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию граждан.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 1 июня 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 30 ноября 2023 г. № 564-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Абзац первый [утратил силу](#) с 1 сентября 2013 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца первого пункта 2 статьи 14](#).

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, общественно-государственных организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание и участвующих в развитии военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.

Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета. Дополнительное финансирование этой деятельности может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств с согласия собственников этих средств.

Статья 15. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 8 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 27 июня 2018 г. N 166-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях, общественно-государственных организациях и профессиональных образовательных организациях проводится в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанную подготовку получают граждане мужского пола, достигшие возраста 17 лет, в том числе обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, в которых такая подготовка является составной частью образовательной программы среднего профессионального образования.

Абзац третий [утратил силу](#).

Информация об изменениях: См. текст [абзаца третьего пункта 1 статьи 15](#)

Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, определяется Министерством обороны Российской Федерации.

2. Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса, сержанта, старшины, включенной в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации, при призыве на военную службу вправе выбрать вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы с учетом реальной потребности в таких специалистах.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 8 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 27 июня 2018 г. N 166-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Мероприятия, устанавливаемые настоящей статьей в части подготовки граждан по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и общественно-государственных организациях, являются расходными обязательствами Российской Федерации и осуществляются Министерством обороны Российской Федерации.

Статья 16. [Утратила силу](#).

Информация об изменениях: См. текст [статьи 16](#)

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной службе

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
занятие военно-прикладными видами спорта;
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - военные оркестры);

обучение в [военном учебном центре](#) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса;

абзац утратил силу с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военной образовательной организации высшего образования.

Информация об изменениях: Статья 17 дополнена пунктом 1.1 с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

1.1. На основании соглашений, заключаемых с Министерством обороны Российской Федерации, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять добровольную подготовку граждан, состоящих на воинском учете, по военно-учетным специальностям.

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в [порядке](#), определяемом Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ статья 17 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3

3. Особенности выполнения гражданами, подлежащими призыву на военную службу, нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) устанавливаются [Положением](#) о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным Правительством Российской Федерации.

Статья 18. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 1 статьи 18 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных организациях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной принадлежности.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункт 2 статьи 18 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Спортивная подготовка граждан, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ статья 19 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 19. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам, имеющим целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и военных оркестрах

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона

1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях осуществляется в порядке, установленном [Федеральным законом](#) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, осуществляется также в военных оркестрах в порядке, установленном министром обороны Российской Федерации или руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Несовершеннолетние граждане-сироты, а также несовершеннолетние граждане, оставшиеся без попечения родителей, поступающие в военные оркестры, зачисляются в них без экзаменов по результатам собеседования и медицинского освидетельствования.

Информация об изменениях: Статья 20 изменена с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 20. Обучение граждан по программам военной подготовки в военных учебных центрах

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Гражданин, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не достигший возраста 24 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной государственной образовательной организации высшего образования, годный к военной службе по состоянию здоровья и отвечающий установленным настоящим Федеральным законом требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в [военном учебном центре](#) при этой образовательной организации по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования. Гражданину, обучающемуся в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, выплачивается за счет средств федерального бюджета дополнительная стипендия, дифференцированная в зависимости от уровня его успеваемости по указанной программе, а также другие выплаты в [порядке](#) и размере, определяемых Правительством Российской Федерации.

2. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный [пунктом 1](#) настоящей статьи, обязан непосредственно после получения высшего образования заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в соответствии с [подпунктом "д" пункта 3 статьи 38](#) настоящего Федерального закона. В случае отказа от заключения контракта о прохождении военной службы гражданин возмещает в соответствии с [пунктом 3](#) настоящей статьи средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования. При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, непосредственно после получения гражданином высшего образования заключает с указанным гражданином контракт о прохождении военной службы в соответствии с [подпунктом "д" пункта 3 статьи 38](#) настоящего

Федерального закона и присваивает ему воинское звание офицера.

3. Гражданин, обучающийся по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, отчисленный из военного учебного центра при федеральной государственной образовательной организации высшего образования за нарушение устава или правил внутреннего распорядка образовательной организации либо не заключивший контракт о прохождении военной службы в соответствии с договором, предусмотренным [пунктом 1](#) настоящей статьи, возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в военном учебном центре и исчисленные в [порядке](#), определяемом Правительством Российской Федерации. Условие о возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств включается в договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи.

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Гражданин, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не достигший возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной государственной образовательной организации высшего образования, годный к военной службе или годный к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

Договор, предусмотренный [абзацем первым](#) настоящего пункта, не может быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергающимся уголовному преследованию.

5. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный [пунктом 4](#) настоящей статьи, не может обучаться в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования.

Информация об изменении: Статья 20 дополнена пунктом 5.1 с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

5.1. Гражданин, обучающийся по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, либо по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, программе военной подготовки солдат, матросов запаса, обязан сообщить в письменной форме в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

В случае прекращения гражданства Российской Федерации гражданина, указанного в [абзаце первом](#) настоящего пункта, или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, он подлежит отчислению из военного учебного центра при федеральной государственной образовательной организации высшего образования. При этом в случае наличия у такого гражданина гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, он подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. Прием граждан для обучения в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. Обучение граждан в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки осуществляется в [порядке](#), определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Указанные программы могут предусматривать обучение граждан женского пола.

8. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки, проходят учебные сборы (стажировки), предусмотренные указанными программами, в военных образовательных организациях высшего образования, учебных воинских частях (соединениях), иных воинских частях. Указанные учебные сборы (стажировки) приравниваются к военным сборам.

Информация об изменениях: Пункт 9 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 461-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

9. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральной государственной образовательной организацией высшего образования осуществляет подбор и направление военнотружущих для назначения не на воинские должности педагогических работников военного учебного центра при этой образовательной организации. Указанные военнотружущие могут направляться не на воинские должности без приостановления им военной службы.

Статья 20.1. Утратила силу с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 3 апреля 2017 г. N 61-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 20.2

Статья 20.2. Обучение граждан по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса в военных образовательных организациях высшего образования

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 20.2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Гражданин, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не достигший возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной государственной образовательной организации высшего образования, при которой отсутствует военный учебный центр, годный к военной службе или годный к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

Договор, предусмотренный настоящим пунктом, не может быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергавшимся уголовному преследованию.

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный [пунктом 1](#) настоящей статьи, не может обучаться в военной образовательной организации высшего образования.

Информация об изменениях: Статья 20.2 дополнена пунктом 2.1 с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

2.1. Гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, матросов запаса, обязан сообщить в письменной форме в военную образовательную организацию высшего образования о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

В случае прекращения гражданства Российской Федерации гражданина, указанного в [абзаце первом](#) настоящего пункта, или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, с ним расторгается договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования. При этом в случае наличия у такого гражданина гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, он подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Обучение граждан в военных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Указанные программы могут предусматривать обучение граждан женского пола.

4. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса, проходят учебные сборы (стажировки), предусмотренные указанными программами, в военных образовательных организациях высшего образования, учебных воинских частях (соединениях), иных воинских частях. Указанные учебные сборы (стажировки) приравниваются к военным сборам.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в наименование статьи 21 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 21. Участие Министерства обороны Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в подготовке граждан к военной службе

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Министерство обороны Российской Федерации, иные федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба:

участвуют в разработке перечня военно-учетных специальностей и военно-прикладных видов спорта;

разрабатывают совместно с федеральным органом исполнительной власти по здравоохранению требования к состоянию здоровья граждан, призываемых или поступающих на военную службу, а также проходящих военную службу;

участвуют в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ в части подготовки граждан к военной службе;

участвуют в создании, финансовом и материально-техническом обеспечении общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, а также организаций, которые осуществляют подготовку граждан к военной службе на договорной основе.

2. Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также кандидатов для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие

войска, воинские формирования и органы для исполнения специальных обязанностей военной службы осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Раздел IV. Призыв граждан на военную службу

Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ в пункт 1 статьи 22 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2008 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Призыву на военную службу подлежат:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе);

б) [утратил силу](#) с 1 января 2008 г.

Информация об изменениях: См. текст [подпункта "б" пункт 1 статьи 22](#)

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим [Федеральным законом](#) освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

Информация об изменениях: Статья 22 дополнена пунктом 2.1 с 1 сентября 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 1 мая 2019 г. N 98-ФЗ

2.1. Граждане, указанные в [пункте 2 статьи 23](#) и [пункте 2 статьи 24](#) настоящего Федерального закона и отказавшиеся от реализации своего права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу, призываются на военную службу.

Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется ежегодно с 1 января по 31 декабря на основании [указа](#) Президента Российской Федерации.

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.

5. [Утратил силу](#) с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 5 статьи 22](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ наименование статьи 23 настоящего Федерального закона изложено в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу. Освобождение от исполнения воинской обязанности

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона

Об освобождении от призыва на военную службу см. [Федеральный закон](#) от 30 марта 2015 г. N 58-ФЗ и [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ в подпункт "а" пункта 1 статьи 23 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

- а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
- б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
- в) проходящие или прошедшие [альтернативную гражданскую службу](#);

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 7 июня 2013 г. N 111-ФЗ подпункт "г" пункта 1 статьи 23 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 августа 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных [международными договорами](#) Российской Федерации;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "ж" с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

ж) пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных [Федеральным законом](#) от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории Российской Федерации, а также в указанный период находившиеся на лечении либо в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного в связи с участием в боевых действиях, выполнением задач при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ в пункт 2 статьи 23 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2008 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: Согласно [статье 5](#) Федерального закона от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ, [вступающей в силу](#) с 1 января 2008 г., граждане, которые были освобождены от призыва на военную службу или которым была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с настоящей статьей до 1 января 2008 года, пользуются указанными освобождениями и отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт "а" пункта 2 статьи 23 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

- а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации [ученую степень](#);
- б) являющиеся сыновьями (родными братьями):

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

- б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ статья 23 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4, [вступающим в силу](#) с 1 января 2014 г.

4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 24 октября 2007 г. N 232-ФЗ) в статью 24 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2008 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: Согласно [Федеральному закону](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ, граждане, которые были освобождены от призыва на военную службу или которым была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с настоящей статьей до 1 января 2008 года, пользуются указанными освобождениями и отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона

О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу см. [справку](#)

Об особенностях предоставления отсрочки от призыва на военную службу граждан РФ в связи с принятием в РФ Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя см. [Федеральный закон](#) от 30 марта 2015 г. N 58-ФЗ

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в подпункт "в" пункта 1 статьи 24 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

е) [утратил силу](#) с 1 января 2008 г.;

Информация об изменениях: См. текст [подпункта "е" пункта 1 статьи 24](#)

ж) [утратил силу](#) с 1 января 2008 г.;

Информация об изменениях: См. текст [подпункта "ж" пункта 1 статьи 24](#)

Информация об изменениях: Подпункт "з" изменен с 10 июня 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 10 июня 2026 г. № 179-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Граждане, которые поступили на службу в органы внутренних дел и которым была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с подпунктом "з" до 10 июня 2026 г., [пользуются](#) указанной отсрочкой до истечения срока ее действия или до прекращения основания ее предоставления

з) поступившим на службу в Государственную противопожарную службу, органы принудительного исполнения Российской Федерации, [таможенные органы](#) Российской Федерации, органы и организации прокуратуры Российской Федерации, следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов, организаций и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий (классных чинов прокурорских работников) - на время службы в указанных органах, организациях и учреждениях;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 3 июля 2016 г. N 227-ФЗ пункт 1 статьи 24 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "з.1"

з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в указанных войсках;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "з.2" с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

з.2) пребывающим в добровольческих формированиях, предусмотренных [Федеральным законом](#) от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", - на время пребывания в указанных формированиях;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "з.3" с 10 июня 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 10 июня 2026 г. № 179-ФЗ

з.3) поступившим на службу в органы внутренних дел непосредственно по окончании образовательных организаций указанных органов при наличии у них специальных званий - на время службы в указанных органах;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "з.4" с 10 июня 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 10 июня 2026 г. № 179-ФЗ

з.4) поступившим на службу в органы внутренних дел и обучающимся по очно-заочной форме обучения в осуществляющих образовательную деятельность организациях указанных органов при наличии у них специальных званий - на период обучения в таких организациях и на время службы в указанных органах после завершения обучения;

Информация об изменениях: Подпункт "и" изменен с 24 июля 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 13 июля 2020 г. N 200-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

Информация об изменениях: Подпункт "к" изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах;

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно.

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 14 октября 2014 г. N 302-ФЗ в подпункт "а" пункта 2 статьи 24 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ: С 1 января 2017 г. граждане, обучающиеся в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, которым в соответствии с [абзацем третьим](#) или [четвертым подпункта "а" пункта 2 статьи 24](#) настоящего Федерального закона (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г.) была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, [пользуются](#) указанной отсрочкой в течение всего периода освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами

а) обучающиеся по очной форме обучения в:

абзац утратил силу с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами;

абзац четвертый [утратил силу](#) с 1 января 2017 г.;

Информация об изменениях: См. текст [абзаца четвертого подпункта "а" пункта 2 статьи 24](#)

абзац утратил силу с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию:

программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;

программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам специалитета;

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры.

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:

абзац утратил силу с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

абзац утратил силу с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с [абзацем седьмым](#) настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с [абзацем девятым](#) настоящего подпункта.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином:

получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня образования либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва

на военную службу для обучения в данной образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;

восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной образовательной организации, не увеличивается;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 декабря 2020 г. N 517-ФЗ (в редакции [Федерального закона](#) от 30 апреля 2021 г. N 117-ФЗ) [См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Отсрочка от призыва на военную службу для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренная подпунктом "б" (в редакции [Федерального закона](#) от 30 декабря 2020 г. N 517-ФЗ), предоставляется в соответствии с положениями [Федерального закона](#) от 30 декабря 2020 г. N 517-ФЗ

б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, по имеющим государственную аккредитацию программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными требованиями или [федеральными государственными образовательными стандартами](#) сроков получения высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск, изменившим тему квалификационной работы (диссертации) и (или) перешедшим в той же образовательной организации или научной организации с одной образовательной программы на другую программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре или на имеющую государственную аккредитацию программу ординатуры или программу ассистентуры-стажировки либо переведенным в другую образовательную организацию или научную организацию для освоения соответствующей образовательной программы. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данных образовательной организации или научной организации либо в образовательной организации или научной организации, из которых осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;

в) которым это право дано на основании [указов](#) Президента Российской Федерации;

Информация об изменениях: Подпункт "г" изменен с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ [См. предыдущую редакцию](#)

г) обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных [федеральными государственными образовательными стандартами](#);

Информация об изменениях: Пункт 2 дополнен подпунктом "г.1" с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ

г.1) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации;

Информация об изменениях: Пункт 2 дополнен подпунктом "г.2" с 29 марта 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 18 марта 2019 г. N 39-ФЗ

г.2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с [частью 8 статьи 71](#)

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных организаций в год получения среднего общего образования;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункта 2 статьи 24 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "д", [вступающим в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, - в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего образования;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 марта 2015 г. N 58-ФЗ пункт 2 статьи 24 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "е", [вступающим в силу](#) с 1 апреля 2015 г.

е) из числа лиц:

покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, - на срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, - на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем;

до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации беженцами, - на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 марта 2015 г. N 58-ФЗ статья 24 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1, [вступающим в силу](#) с 1 апреля 2015 г.

2.1. Право на предусмотренную [подпунктом "е" пункта 2](#) настоящей статьи отсрочку от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев.

3. [Утратил силу](#) с 1 января 2008 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 3 статьи 24](#)

Статья 25. Утратила силу с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 26 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:

явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии;

явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы в сроки, установленные [статьей 26.1](#) настоящего Федерального закона,

и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.

Призыв на военную службу указанных граждан организуют [военные комиссариаты](#) через свои структурные подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения, если иное не предусмотрено настоящей статьей, решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по представлению военного комиссара.

Информация об изменении: Пункт 1.1 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по представлению военного комиссара в порядке, определяемом [Положением](#) о призыве на военную службу, утверждаемым Правительством Российской Федерации, может создаваться одна призывная комиссия в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах, городах федерального значения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

1.2. Утратил силу с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)

2. [Утратил силу](#) с 1 января 2008 г.

Информация об изменении: См. текст [пункта 2 статьи 26](#)

Информация об изменении: Пункт 3 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата в соответствии со [статьей 31](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, [Положением](#) о призыве на военную службу и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменении: Федеральный закон дополнен статьей 26.1 с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

Статья 26.1. Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы

Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря за следующими исключениями:

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, отправляются к месту прохождения военной службы с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки отправки к месту прохождения военной службы граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации;

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, отправляются к месту прохождения военной службы с 15 октября по 31 декабря;

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, отправляются к месту прохождения военной службы с 1 мая по 15 июля.

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 27 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 27. Состав призывной комиссии

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. В состав призывной комиссии включаются:

должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), или его заместитель - председатель призывной комиссии. Если призывная комиссия создана на внутригородской территории города федерального значения, на которой в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения местная администрация не сформирована, то председателем такой призывной комиссии является руководитель исполнительного органа (руководитель территориального исполнительного органа) субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя по решению высшего должностного лица соответствующего субъекта Российской Федерации. Председателем призывной комиссии, указанной в [пункте 1.1 статьи 26](#) настоящего Федерального закона, является заместитель высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или заместитель председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. В городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе председателем такой призывной комиссии может быть назначено лицо, замещающее должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, относящуюся к категории "руководители" высшей группы должностей;

должностное лицо военного комиссариата - заместитель председателя комиссии;

секретарь комиссии;

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

представитель соответствующего органа внутренних дел;

представитель соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования;

представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).

2. В состав призывной комиссии могут включаться представители других органов и организаций.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 9 марта 2010 г. N 27-ФЗ в наименование статьи 28 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 апреля 2010 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 28. Обязанности призывной комиссии по призыву граждан на военную службу и порядок работы призывной комиссии

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. При проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе, а также по принятию в отношении их одного из следующих решений:

о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную гражданскую службу;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

об освобождении от призыва на военную службу;

о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения воинской обязанности.

Абзац восьмой [утратил силу](#) с 1 января 2008 г.

Информация об изменениях: См. текст [абзаца восьмого пункта 1 статьи 28](#)

Информация об изменениях: Пункт 1.1 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.1. При зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до достижения ими возраста 30 лет (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным [пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24](#) настоящего Федерального закона, либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, определяются [Положением](#) о призыве на военную службу.

Граждане, указанные в [абзаце первом](#) настоящего пункта, или лица, уполномоченные этими гражданами представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями, иными участниками отношений, регулируемых законодательством о воинской обязанности и военной службе, осуществляющие свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с [гражданским законодательством](#) Российской Федерации, вправе присутствовать на заседании призывной комиссии, на котором рассматривается вопрос о вынесении заключения призывной комиссии о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, представлять призывной комиссии соответствующие документы и заявлять ходатайства о приобщении этих документов к протоколу заседания призывной комиссии. При этом оповещение граждан об указанном заседании осуществляется соответствующим военным комиссариатом в порядке, установленном [Положением](#) о призыве на военную службу.

Информация об изменениях: Статья 28 дополнена пунктом 1.2 с 6 августа 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2017 г. N 192-ФЗ

1.2. Военный комиссариат должен уведомить в письменной форме руководителя государственного органа либо организации или муниципального органа, указанных в качестве места работы в документах воинского учета гражданина, признанного не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, о вынесении в отношении этого гражданина заключения, указанного в [пункте 1.1](#) настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, или со дня вынесения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации решения об отказе в удовлетворении жалобы гражданина на заключение призывной комиссии, а в случае отмены указанных заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по решению суда - в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Информация об изменениях: Пункт 1.3 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.3. Принятое призывной комиссией в отношении гражданина, не пребывающего в запасе, решение о призыве на военную службу действительно на всей территории Российской Федерации и подлежит исполнению в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки данных воинского учета. Гражданин, не пребывающий в запасе, в отношении которого было принято решение о призыве на военную службу, вправе сообщить в порядке, определяемом [Положением](#) о призыве на военную службу, в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, о возникновении у него обстоятельств, являющихся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных [пунктом 1](#) настоящей статьи. В этом случае в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения такого гражданина соответствующие материалы направляются призывной комиссией или военным комиссариатом для их рассмотрения в призывную комиссию субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральный закон](#) от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ в пункт 2 статьи 28 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 15 января 2011 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военный комиссариат направляют соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту жительства указанных граждан для решения

вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

3. При принятии решения о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, призывная комиссия определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить военную службу.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 18 марта 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 7 марта 2018 г. N 55

[См. предыдущую редакцию](#)

4. На призывную комиссию возлагаются также обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, изъявивших желание поступить в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, и принятию решения о направлении их для прохождения вступительных испытаний или об отказе в таком направлении.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Призывная комиссия принимает соответствующие решения или выносит заключение, указанное в [пункте 1.1](#) настоящей статьи (далее также - заключение), на основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов, [Положения](#) о призыве на военную службу и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

При этом в отношении гражданина, не пребывающего в запасе, призывная комиссия может принять решение об освобождении от исполнения воинской обязанности, решение об освобождении от призыва на военную службу или решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу без личной явки такого гражданина на заседание призывной комиссии.

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Председатель призывной комиссии объявляет решение (заключение) гражданину, в отношении которого оно принято (вынесено), за исключением случая, если решение призывной комиссии может быть принято без личной явки такого гражданина. По письменному заявлению гражданина, поданному им в военный комиссариат, военный комиссариат в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления гражданином выдает ему под роспись выписку из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении) либо направляет указанную выписку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении гражданина адресу. При этом в случае направления указанной выписки по почте заказным письмом датой ее вручения считается шестой день, считая с даты отправки заказного письма.

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном [разделом V.1](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Статья 28 дополнена пунктом 8 с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

8. Порядок организации работы призывной комиссии определяется [Положением](#) о призыве на военную службу.

Статья 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации создается призывная

комиссия субъекта Российской Федерации, в состав которой включаются:

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации - председатель комиссии;

военный комиссар - заместитель председателя комиссии;

секретарь комиссии;

врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы;

представитель министерства внутренних дел, управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации;

представитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования;

представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).

В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут включаться представители других органов и организаций субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:

организует медицинский осмотр и контрольные мероприятия профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, получивших освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования и (или) заключениями об их профессиональной пригодности;

осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;

проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья;

контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;

рассматривает жалобы граждан, в отношении которых приняты решения, указанные в [пункте 4 статьи 35.2](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 1 декабря 2014 г. N 414-ФЗ пункт 3 статьи 29 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменять решения нижестоящих призывных комиссий, в том числе с одновременным принятием иного решения из числа предусмотренных [пунктом 1 статьи 28](#) настоящего Федерального закона, а также отменять их заключения. При этом при принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная комиссия субъекта Российской Федерации определяет вид и род Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить военную службу.

Информация об изменениях: Пункт 3.1 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3.1. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменить указанное в [пункте 1.3 статьи 28](#) настоящего Федерального закона решение призывной комиссии о призыве на военную службу (в том числе принятое призывной комиссией субъекта Российской Федерации в соответствии с [пунктом 3](#) настоящей статьи) в случае, если на день исполнения указанного решения возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения. При этом призывная комиссия субъекта Российской Федерации принимает иное решение из числа предусмотренных [пунктом 1 статьи 28](#) настоящего Федерального закона и в двухнедельный срок уведомляет об этом

призывную комиссию, ранее принявшую решение о призыве на военную службу.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 1 декабря 2014 г. N 414-ФЗ в пункт 4 статьи 29 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. Решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина может быть обжаловано им в суд. Решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

Статья 30. Утратила силу.

Информация об изменениях: [См. текст *статьи 30*](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 9 марта 2010 г. N 27-ФЗ в статью 31 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 апреля 2010 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки к месту прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной [форме](#) и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата в письменной форме под расписку. Повестки направляются военным комиссариатом указанным гражданам по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания либо вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций лично.

Повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Повестка в электронной форме направляется гражданину, подлежащему призыву на военную службу, в [порядке](#) и способами, которые установлены Правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в [абзацах первом - четвертом](#) настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

Информация об изменениях: Пункт 2.1 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного

комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом лично, явившись в военный комиссариат, либо через [Портал](#) государственных и муниципальных услуг (функций).

Гражданин, подлежащий призыву на военную службу (за исключением граждан, указанных в [пункте 2 статьи 22](#) настоящего Федерального закона), в том числе утративший основание для предоставления отсрочки от призыва на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата до начала установленного настоящим Федеральным законом очередного периода отправки граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы, в двухнедельный срок со дня начала такого периода обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.

Информация об изменениях: Статья 31 дополнена пунктом 2.2 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

2.2. Гражданину, подлежащему призыву на военную службу, повестка военного комиссариата может быть вручена непосредственно в военном комиссариате под роспись, а также направлена в электронной форме.

В случае, если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте, или от ее личного вручения, повестка гражданину считается врученной в день такого отказа. При этом отказ гражданина от получения повестки, направленной по почте, фиксируется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а отказ гражданина от вручения повестки работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций фиксируется путем проставления на повестке указанными работниками, руководителями или должностными лицами отметки, содержащей дату отказа, должность, подпись, инициалы и фамилию лица, вручавшего гражданину повестку, а также подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц.

Информация об изменениях: Пункт 2.3 изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.3. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, обязаны сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет.

3. [Утратил силу](#) с 1 января 2008 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 3 статьи 31](#)

4. Утратил силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 11 ноября 2003 г. N 141-ФЗ в наименование раздела V настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Раздел V. Поступление на военную службу по контракту

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 32 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 32. Контракт о прохождении военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Контракт о прохождении военной службы заключается между гражданином (иностранным гражданином, лицом без гражданства) и от имени Российской Федерации - Министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба, письменно по [типовой форме](#) в порядке, определяемом [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства) на военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) обязуется проходить военную службу, и условия контракта.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства) проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства) на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и [порядок](#) прохождения военной службы.

4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы и прекращает свое действие со дня заключения военнослужащим иного контракта о прохождении военной службы, исключения военнослужащего из списков воинской части в случае, указанном в [пункте 6](#) настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Пункт 5 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение его действия, а также иные отношения, связанные с ним, регулируются настоящим [Федеральным законом](#), [Положением](#) о порядке прохождения военной службы, а также законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих.

При поступлении на военную службу по контракту гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) представляет анкету по [форме](#), установленной Президентом Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 6 статьи 32 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. Военнослужащие, назначенные на должность министра обороны Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба, проходят военную службу в соответствующей должности без заключения контракта о прохождении военной службы. Контракт о прохождении военной службы, который был заключен военнослужащими до назначения на указанную должность, прекращает свое действие. За указанными военнослужащими сохраняется статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

После освобождения указанных военнослужащих от должности они заключают новый контракт о прохождении военной службы или увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются настоящим Федеральным законом и [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: Наименование изменено с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 33. Требования, предъявляемые к гражданам (иностранным гражданам, лицам без гражданства), поступающим на военную службу по контракту

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Пункт 1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать [медицинским](#) и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Для определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства) проводится в соответствии с [Положением](#) о военно-врачебной экспертизе. По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности гражданина (иностранного гражданина, лица без гражданства) к военной службе в соответствии с [пунктом 2 статьи 5.1](#) настоящего Федерального закона. На военную службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации также может быть принят гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный ограниченно годным к военной службе и не имеющий заболеваний, определенных [перечнем](#), утвержденным Министерством обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Профессиональный психологический отбор граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства) при поступлении на военную службу по контракту проводится в соответствии со [статьей 5.2](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), поступающий на военную службу по контракту, кроме требований, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, также должен соответствовать требованиям по уровню:

- образования;
- квалификации;
- физической подготовки.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 5 статьи 33 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Требования, предусмотренные [пунктами 3 и 4](#) настоящей статьи, устанавливаются министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 11 ноября 2003 г. N 141-ФЗ в статью 34 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 34. Заключение контракта о прохождении военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать: военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы;

абзац утратил силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. N 127-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также граждане, не пребывающие в запасе и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, органы государственной охраны и федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации;

граждане, пребывающие в запасе;

абзацы 6 - 7 утратили силу с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. N 127-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

Граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключают контракт о прохождении военной службы в соответствии с [пунктом 2 статьи 35](#) настоящего Федерального закона.

Контракт о прохождении военной службы также вправе заключать иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации. Указанные иностранные граждане и лица без гражданства могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один раз.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане, лица без гражданства) в возрасте с 18 лет.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту, за исключением кандидатов для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, из числа граждан, не находящихся на военной службе, а также иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется военными комиссариатами.

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские формирования [федерального органа исполнительной власти](#), уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и в органы, указанные в [пункте 1 статьи 2](#) настоящего Федерального закона, из числа граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется также войсками национальной гвардии Российской Федерации, указанными воинскими формированиями и органами в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа граждан, не находящихся на военной службе, для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, и кандидатов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, осуществляется пунктами отбора на военную службу по контракту совместно с военными комиссариатами в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной службы.

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа военнослужащих осуществляется воинскими частями и органами в порядке, установленном [Положением](#) о порядке прохождения военной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

ГАРАНТ: См. [Положение](#) о пункте отбора на военную службу по контракту, утвержденное [приказом](#) Министром обороны РФ от 7 декабря 2015 г. N 730

Информация об изменении: Статья 34 дополнена пунктом 3.1 с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ
[См. будущую редакцию](#)

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

4. Определение соответствия граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства), отбираемых на военную службу по контракту военными комиссариатами или пунктами отбора на военную службу по контракту совместно с военными комиссариатами, требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, возлагается соответственно на комиссии военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, или на создаваемые в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной службы, совместные комиссии пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту (далее - совместные комиссии пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов).

В работе комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, могут принимать участие представители воинских частей, для которых проводится отбор.

В работе совместных комиссий пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов могут принимать участие представители воинских частей, для которых проводится отбор, и представители воинских частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, привлекаемые к выполнению мероприятий по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту.

Определение соответствия граждан, отбираемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, спасательными воинскими формированиями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и органами, указанными в [пункте 1 статьи 2](#) настоящего Федерального закона, а также военнослужащих требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, возлагается на аттестационные комиссии воинских частей, указанных воинских формирований и органов.

Копия решения комиссии должна быть выдана гражданину (иностранному гражданину, лицу без гражданства) по его просьбе в трехдневный срок со дня принятия решения.

Информация об изменении: Пункт 4.1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

4.1. Учет заявлений граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства) о поступлении на военную службу по контракту и результатов рассмотрения таких заявлений (включая результаты

мероприятий по отбору) может осуществляться в электронной форме.

Информация об изменении: Пункт 5 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в заключении с ним соответствующего контракта являются:

отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной специальности;

решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное командиром (начальником) воинской части, о заключении контракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;

решение комиссии военного комиссариата, совместной комиссии пункта отбора на военную службу по контракту и военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата, поступающего на военную службу по контракту, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами (иностранцами, гражданами, лицами без гражданства), в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, с гражданами (иностранцами, гражданами, лицами без гражданства), имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с гражданами (иностранцами, гражданами, лицами без гражданства), подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не может быть заключен с гражданами (иностранцами, гражданами, лицами без гражданства), лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока.

Информация об изменении: Пункт 5.1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5.1. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации может быть также заключен со следующими гражданами (иностранцами, гражданами, лицами без гражданства):

Информация об изменении: Подпункт "а" изменен с 15 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 308-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных [пунктом "а" части третьей, пунктом "б" части четвертой, частью пятой статьи 131, пунктом "а" части третьей, пунктом "б" части четвертой, частью пятой статьи 132, частями третьей - шестой статьи 134, частями третьей - пятой статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо преступлений, предусмотренных статьями 189, 205 - 205.5, 206, 208, частями первой и третьей статьи 209, частями первой, первой.1, третьей и четвертой статьи 210, статьями 210.1, 211, частью третьей статьи 220, частями второй и третьей статьи 221, частями первой.1, второй и третьей статьи 226.1, пунктом "а" части четвертой статьи 229.1, статьями 274.1, 275, 275.1, 276 - 280.2, 280.4, 281 - 281.3, 282.1 - 282.3, 283 - 283.2, 355, 359 - 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;](#)

Информация об изменении: Подпункт "б" изменен с 15 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 308-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

б) совершившими преступления, за исключением преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных [пунктом "а" части третьей, пунктом "б" части четвертой, частью пятой статьи 131, пунктом "а" части третьей, пунктом "б" части четвертой, частью пятой статьи 132, частями третьей - шестой статьи 134, частями третьей - пятой статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо преступлений, предусмотренных](#)

статьями 189, 205 - 205.5, 206, 208, частями первой и третьей статьи 209, частями первой, первой.1, третьей и четвертой статьи 210, статьями 210.1, 211, частью третьей статьи 220, частями второй и третьей статьи 221, частями первой.1, второй и третьей статьи 226.1, пунктом "а" части четвертой статьи 229.1, статьями 274.1, 275, 275.1, 276 - 280.2, 280.4, 281 - 281.3, 282.1 - 282.3, 283 - 283.2, 355, 359 - 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных [Уголовно-процессуальным кодексом](#) Российской Федерации;

в) отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Информация об изменениях: Пункт 5.2 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5.2. Особенности заключения контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время с гражданами (иностранными гражданами, лицами без гражданства), указанными в [пункте 5.1](#) настоящей статьи, определяются Министерством обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 5.3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5.3. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с заключением контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время с гражданами (иностранными гражданами, лицами без гражданства), указанными в [подпункте "а" пункта 5.1](#) настоящей статьи, определяется совместными решениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. Командир (начальник) воинской части принимает решение о заключении нового контракта о прохождении военной службы или об отказе в его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не позднее чем за три месяца до истечения срока действующего контракта.

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7. В случае отказа гражданину (иностранному гражданину, лицу без гражданства) в заключении контракта о прохождении военной службы он имеет право обжаловать данное решение в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

Информация об изменениях: Статья 34 дополнена пунктом 8 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

8. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе оказывать содействие в привлечении и отборе кандидатов для поступления на военную службу по контракту, обеспечении их вещевым и другим имуществом и дополнительные меры социальной поддержки гражданам, поступающим на военную службу по контракту, и членам их семей.

Абзац утратил силу с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 26 апреля 2004 г. N 29-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 34.1

Статья 34.1. Испытание при поступлении на военную службу по контракту

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 34.1 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Для поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами (за исключением поступивших на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, а также обучающихся в военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных организациях высшего образования), в целях проверки их соответствия требованиям федеральных законов, [общевоинских уставов](#), Корабельного устава Военно-Морского Флота и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, устанавливается испытание сроком на три месяца.

В срок испытания не засчитываются периоды, когда военнослужащий фактически отсутствовал в воинской части или установленном за пределами воинской части месте военной службы, а также время отбывания дисциплинарного ареста.

2. Военнослужащему до окончания срока испытания очередное воинское звание не присваивается.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 22 июня 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 11 июня 2022 г. № 173-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет установлено, что военнослужащий не соответствует требованиям федеральных законов, общевоинских уставов, Корабельного устава Военно-Морского Флота и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, он признается командиром (начальником) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с военной службы (направляется для прохождения военной службы по призыву) по основаниям, установленным настоящим [Федеральным законом](#).

4. По истечении срока испытания военнослужащий считается выдержавшим испытание и продолжает военную службу.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ наименование статьи 35 настоящего Федерального закона изложено в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст наименования в предыдущей редакции](#)

Статья 35. Поступление граждан в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования. Заключение контрактов о прохождении военной службы с гражданами, обучающимися в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 35 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. В военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования имеют право поступать не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства:

граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет;

граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по

призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в порядке, определяемом министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

Граждане, поступающие в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, должны соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту.

Граждане, зачисленные в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, назначаются на воинские должности курсантов, в том числе которые связаны с командованием подразделениями курсантов и по которым не предусмотрены воинские звания офицеров, слушателей или иные воинские должности в [порядке](#), определенном настоящим Федеральным законом, [Положением](#) о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 35 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования приобретают статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о прохождении военной службы по достижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения в указанных образовательных организациях.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при зачислении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования заключают новый контракт о прохождении военной службы.

Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в указанные образовательные организации заключают контракт о прохождении военной службы до начала обучения.

Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат отчислению из военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 статьи 35 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не зачисленные в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, направляются для дальнейшего прохождения военной службы в порядке, определенном [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Пункт 4 изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, а также отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы, если к моменту отчисления из указанных образовательных организаций они достигли возраста 18 лет, не выслужили установленного срока военной службы по призыву и не имеют права на увольнение с военной службы, на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, направляются для прохождения военной службы по призыву.

В этом случае в срок военной службы военнослужащим засчитываются:

продолжительность военной службы по призыву до поступления в военную профессиональную образовательную организацию или военную образовательную организацию высшего образования;

продолжительность военной службы по контракту до поступления в военную профессиональную образовательную организацию или военную образовательную организацию высшего образования из расчета два дня военной службы по контракту за один день военной службы по призыву;

продолжительность военной службы во время обучения в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования из расчета два дня военной службы в указанной образовательной организации за один день военной службы по призыву.

Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего образования, не достигшие возраста 18 лет, увольняются с военной службы и подлежат постановке на воинский учет и призыву на военную службу на общих основаниях. В случае увольнения указанных лиц по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, в срок военной службы по призыву им засчитывается продолжительность военной службы во время обучения в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования из расчета два дня военной службы в указанной образовательной организации за один день военной службы по призыву.

5. Утратил силу.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 5 статьи 35](#)

6. Исключен

Информация об изменениях: См. текст [пункта 6 статьи 35](#)

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Пункт 7 изменен с 26 декабря 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 15 декабря 2025 г. № 475-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Граждане, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования или военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшиеся заключить контракты о прохождении военной службы, а также граждане, окончившие указанные образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной службы, по основаниям, предусмотренным [подпунктами "д", "д.1", "д.2", "е", "е.1" и "з" пункта 1, подпунктами "в", "г"](#) (в связи с наличием у военнослужащего статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении, наличием у военнослужащего непогашенной или неснятой судимости за данные преступления, прекращением в отношении его уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела (уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений, уклонением военнослужащего от проверочных мероприятий и (или) сообщением им заведомо ложных анкетных данных, нарушением военнослужащим требований [законодательства](#) Российской Федерации о государственной тайне, включением военнослужащего в реестр иностранных агентов либо выявлением в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, вынесением Федеральной службой безопасности Российской Федерации и (или) ее территориальным органом заключения о нецелесообразности допуска военнослужащего к государственной тайне), ["д", "е.1", "е.2", "к" и "л" пункта 2 статьи 51](#) настоящего Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную подготовку. Указанные граждане не возмещают средства федерального бюджета, затраченные на обеспечение исполнения ими обязанностей военной службы в период обучения. Порядок исчисления размера возмещаемых средств определяется Правительством Российской Федерации.

При заключении контрактов о прохождении военной службы с гражданами, обучающимися в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования, условие о возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств включаются в контракт о прохождении военной службы.

Информация об изменениях: Статья 35 дополнена пунктами 8 и 9 с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ
[См. будущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен разделом V.1 с 14 апреля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ

Раздел V.1. Обжалование отдельных решений, принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом

Статья 35.1. Право на обжалование отдельных решений, принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 35.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Правом на обжалование отдельных решений, принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, обладает гражданин, состоящий на воинском учете или не состоящий, но обязанный состоять на воинском учете, в отношении которого приняты решения, указанные в [пункте 4 статьи 35.2](#) настоящего Федерального закона.

2. Решения, указанные в [пункте 4 статьи 35.2](#) настоящего Федерального закона, могут быть обжалованы в досудебном порядке или в суд.

3. Досудебное обжалование решений, указанных в [пункте 4 статьи 35.2](#) настоящего Федерального закона, осуществляется в соответствии с настоящим разделом.

Статья 35.2. Досудебный порядок подачи жалобы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 35.2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 25 декабря 2023 г. № 661-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Жалоба подается гражданином или его представителем в призывную комиссию субъекта Российской Федерации.

ГАРАНТ: Согласно [Конституции](#) РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи

2. Жалоба подается в электронном виде с использованием [Портала](#) государственных и муниципальных услуг (функций) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При подаче жалобы гражданином с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) она должна быть подписана простой [электронной подписью](#).

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 25 декабря 2023 г. № 661-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

3. При подаче жалобы через многофункциональный центр жалоба подается также в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме гражданина или его представителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение призывную комиссию субъекта Российской Федерации в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченной на ее рассмотрение призывной комиссией (далее - соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.

Призывная комиссия субъекта Российской Федерации в день поступления жалобы направляет уведомление о ее поступлении в военный комиссариат (комиссию по постановке граждан на воинский учет), призывную комиссию, чьи решения и (или) заключение обжалуются гражданином или его представителем.

4. Граждане, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках принятия решений (заклучения), принятых в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют право на досудебное обжалование:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

а) решений об установлении временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, предусмотренных [пунктами 2 и 5 статьи 7.1](#) настоящего Федерального закона;

б) решений военного комиссариата об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре воинского учета;

в) решений, принимаемых комиссией по постановке граждан на воинский учет в соответствии с [пунктом 7 статьи 9](#) настоящего Федерального закона;

г) решений (заклучения) призывной комиссии, предусмотренных [статьей 28](#) настоящего Федерального закона.

5. Гражданин, подавший жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Статья 35.3. Форма и содержание жалобы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 35.3 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Жалоба должна содержать:

а) наименование военного комиссариата (комиссии по постановке граждан на воинский учет в случае обжалования ее решений, принимаемых в соответствии с [пунктом 7 статьи 9](#) настоящего Федерального закона), призывной комиссии, решения и (или) заключение которых обжалуются, реквизиты обжалуемых решений и (или) заключения;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства гражданина, в отношении которого принято обжалуемое решение и (или) заключение, реквизиты документа, удостоверяющего личность такого гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 661-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

в) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя гражданина, в отношении которого принято обжалуемое решение и (или) заключение, сведения о месте жительства указанного представителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, а также адрес электронной почты, номер контактного телефона в случае подачи жалобы представителем гражданина;

г) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) заключением. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

д) требования лица, подавшего жалобу.

2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет либо членов их семей.

3. Утратил силу с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Статья 35.4 изменена с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 35.4. Отказ в рассмотрении жалобы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 35.4 настоящего Федерального закона

Уполномоченная на рассмотрение жалобы призывная комиссия субъекта Российской Федерации принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение одного рабочего дня со дня получения жалобы, если:

- а) до принятия решения по жалобе от гражданина, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
- б) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
- в) ранее в призывную комиссию субъекта Российской Федерации была подана другая жалоба от того же гражданина по тем же основаниям;
- г) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет, а также членов их семей;
- д) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного гражданина с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- е) жалоба подана в ненадлежащую призывную комиссию субъекта Российской Федерации.

Статья 35.5. Порядок рассмотрения жалобы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 35.5 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае подачи жалобы через многофункциональный центр - в течение семи рабочих дней со дня ее поступления в многофункциональный центр.

В случае необходимости проведения в отношении гражданина медицинского освидетельствования и (или) медицинского обследования, срок проведения которых превышает срок рассмотрения жалобы, установленный [абзацем первым](#) настоящего пункта, срок ее рассмотрения продлевается на срок, необходимый для проведения таких медицинского освидетельствования и (или) медицинского обследования, но не более чем на десять рабочих дней.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы, не позднее двух рабочих дней со дня подачи жалобы.

3. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченная на рассмотрение жалобы призывная комиссия субъекта Российской Федерации принимает одно из следующих решений:

- а) оставляет жалобу без удовлетворения;
- б) отменяет решение (заключение) военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет полностью или частично;
- в) отменяет решение (заключение) военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет полностью и принимает новое решение.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Решение уполномоченной на рассмотрение жалобы призывной комиссии субъекта Российской Федерации, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, направляется в личный кабинет гражданина, подавшего жалобу, на [Портале](#) государственных и муниципальных услуг (функций) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

В случае подачи жалобы через многофункциональный центр указанное решение направляется многофункциональным центром гражданину не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или вручается при личном приеме гражданина.

Призывная комиссия субъекта Российской Федерации направляет решение в военный комиссариат (комиссию по постановке граждан на воинский учет), призывную комиссию, чьи решения и (или) заключение обжаловались, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. В случае принятия призывной комиссией субъекта Российской Федерации решений, предусмотренных [подпунктами "б" и "в" пункта 3](#) настоящей статьи, в отношении решения о принятии временных мер, предусмотренных [пунктами 1 и 4 статьи 7.1](#) настоящего Федерального закона, информация об этом с приложением копии принятого в рамках досудебного обжалования решения направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата.

Раздел VI. Военная служба

Статья 36. Прохождение военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 36 настоящего Федерального закона

1. Порядок прохождения военной службы определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, [Положением](#) о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов определяются федеральными конституционными законами, федеральными законами, [Положением](#) о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2.1 изменен с 15 июля 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 июля 2026 г. № 238-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. Особенности, порядок и условия прохождения военной службы военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, признанными военно-врачебной комиссией не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в случаях, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 1 статьи 37](#) настоящего Федерального закона, награжденными в связи с таким участием государственными наградами Российской Федерации, являющимися ветеранами боевых действий в связи с исполнением таких обязанностей и изъявившими желание продолжить военную службу, определяются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, [Положением](#) о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 25 декабря 2023 г. № 639-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и других войсках.

В воинские формирования и органы для прохождения военной службы по призыву граждане направляются в соответствии с указом Президента Российской Федерации после укомплектования воинских должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и органах, указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта.

4. Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, определяются [Уголовным кодексом](#) Российской Федерации, [Уголовно-исполнительным кодексом](#) Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 37. Исполнение обязанностей военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 37 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в пункт 1

статьи 37 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Военнослужащий, гражданин, проходящий военные сборы, и гражданин, пребывающий в мобилизационном людском резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы в случаях:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов, а также участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо участия в операциях, проводимых Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации;

б) исполнения должностных обязанностей;

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда;

г) участия в учениях или походах кораблей;

д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником);

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью;

ж) нахождения в служебной командировке;

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;

и) следования к месту военной службы и обратно;

Информация об изменениях: Подпункт "к" изменен с 15 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 411-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

к) прохождения военных, специальных сборов;

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного;

м) безвестного отсутствия - до признания военнослужащего в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности;

п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и государства.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 декабря 2006 г. N 203-ФЗ в пункт 2 статьи 37 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если это явилось следствием:

а) самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами "л", "м", "н", "о", "п" и "р" пункта 1](#) настоящей статьи;

б) добровольного приведения себя в состояние опьянения;

в) совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным.

3. Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТ: О запрещении привлечения военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных исполнением обязанностей военной службы, см. [приказ](#) Минобороны РФ от 8 октября 2005 г. N 428

Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (приказания) и распоряжения, привлекаются к ответственности в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

Информация об изменениях: Статья 37 дополнена пунктом 4 с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 130-ФЗ

4. Порядок и условия командирования военнослужащих, если иное не определено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, определяются министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 11 ноября 2003 г. N 141-ФЗ в статью 38 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 38 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ пункт 1 статьи 38 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 июля 2006 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: О сроках прохождения военной службы по контракту военнослужащими Вооруженных Сил РФ см.:

[приказ](#) Министра обороны РФ от 22 мая 2014 г. N 330;

[постановление](#) Правительства РФ от 23 августа 2000 г. N 621

1. Срок военной службы устанавливается:

а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января 2007 года, за исключением военнослужащих, указанных в [подпункте "в"](#) настоящего пункта, - 24 месяца;

б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за исключением военнослужащих, указанных в [подпункте "в"](#) настоящего пункта, - 18 месяцев;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ подпункт "в" пункта 1 статьи 38 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

в) для военнослужащих, получивших высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января 2008 года, - 12 месяцев;

г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу до 1 января 2008 года, - 24 месяца;

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, - 12 месяцев;

е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствии с контрактом о прохождении военной службы.

2. [Утратил силу.](#)

Информация об изменениях: См. текст [пункта 2 статьи 38](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 9 февраля 2009 г. N 1-ФЗ в пункт 3 статьи 38 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Первый контракт о прохождении военной службы заключается:

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2014 г. N 159-ФЗ в подпункт "а" пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на два года либо на три года по выбору гражданина;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

б) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, поступающими на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на один год;

в) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, за исключением граждан, указанных в [подпункте "д"](#) настоящего пункта, - на пять лет;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт "г" пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

г) с военнослужащим, обучающимся в:

военной образовательной организации высшего образования по образовательной программе высшего образования, - на период освоения указанной образовательной программы и пять лет военной службы после получения высшего образования;

военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования по программе подготовки специалиста среднего звена, - на период освоения указанной образовательной программы и три года военной службы после получения среднего профессионального образования, а в случаях, установленных [Положением](#) о порядке прохождения военной службы, - на период освоения указанной образовательной программы и пять лет военной службы после получения среднего профессионального образования;

Информация об изменениях: Подпункт "д" изменен с 31 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подготовки в [военном учебном центре](#) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и поступающим непосредственно после окончания указанной образовательной организации на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, - на три года или пять лет.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 24 июля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, может быть заключен первый контракт о прохождении военной службы на меньший срок при условии, что общая продолжительность его военной службы по призыву и по первому контракту составит два года, три года или пять лет в соответствии с [подпунктами "а" и "в" пункта 3](#) настоящей статьи.

Абзац утратил силу с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 11 марта 2010 г. N 28-ФЗ пункт 5 статьи 38 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Новый контракт о прохождении военной службы заключается с:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 31 июля 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 1 апреля 2020 г. N 80-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) военнослужащим, являющимся гражданином (за исключением военнослужащего, указанного

в подпункте "б" или "в" настоящего пункта):

имеющим воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, - на срок три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок (до наступления [предельного возраста](#) пребывания на военной службе);

имеющим воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, - на срок один год, три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок (до наступления [предельного возраста](#) пребывания на военной службе);

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 апреля 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 1 апреля 2020 г. N 80-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

б) военнотружущим, являющимся гражданином и поступившим (направленным) в:

военную образовательную организацию высшего образования или научную организацию федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, для обучения по образовательной программе высшего образования или для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, - на период освоения соответствующей образовательной программы или на время подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук и пять лет военной службы после окончания обучения или завершения срока пребывания в докторантуре;

военную профессиональную образовательную организацию или военную образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе подготовки специалиста среднего звена, - на период освоения указанной образовательной программы и три года военной службы после получения среднего профессионального образования, а в случаях, установленных [Положением](#) о порядке прохождения военной службы, - на период освоения указанной образовательной программы и пять лет военной службы после получения среднего профессионального образования;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2014 г. N 159-ФЗ пункт 5 статьи 38 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "в", [вступающим в силу](#) с 30 сентября 2014 г.

в) военнотружущим, являющимся гражданином и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, - на срок один год, три года, пять лет, десять лет или на меньший срок.

Информация об изменениях: Пункт 5.1 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5.1. По истечении срока первого контракта военнотружущие, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются настоящим Федеральным законом и [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

6. Контракт о прохождении военной службы может заключаться с военнотружущим на меньший срок - до наступления [предельного возраста](#) пребывания его на военной службе.

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7. С военнотружущим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок. При этом указанный контракт может быть заключен с военнотружущим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время, при возникновении

вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации контракт о прохождении военной службы может быть заключен:

с военнотружущим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, - на один год;

с гражданином, пребывающим в запасе, - на один год или меньший срок.

Информация об изменениях: Статья 38 дополнена пунктом 7.1 с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

7.1. С гражданином (иностранным гражданином, лицом без гражданства), указанным в [пункте 5.1 статьи 34](#) настоящего Федерального закона, контракт о прохождении военной службы заключается на срок до окончания периода мобилизации, отмены (прекращения действия) военного положения и (или) истечения военного времени.

8. [Утратил силу](#).

Информация об изменениях: См. текст [пункта 8 статьи 38](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 мая 2006 г. N 61-ФЗ в пункт 9 статьи 38 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

9. Военнотружущим, имеющим [ученую степень](#) и достигшим [предельного возраста](#) пребывания на военной службе, предоставляется преимущественное право при заключении с ними контракта о прохождении военной службы в порядке, установленном [пунктом 3 статьи 49](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Пункт 10 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

10. Началом военной службы считается:

для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, - день присвоения воинского звания рядового;

абзац третий [утратил силу](#) с 1 января 2010 г.;

Информация об изменениях: См. текст [абзаца третьего пункта 10 статьи 38](#)

абзац четвертый [утратил силу](#) с 1 января 2010 г.;

Информация об изменениях: См. текст [абзаца четвертого пункта 10 статьи 38](#)

для граждан, не пребывающих в запасе, имеющих воинские звания и призванных на военную службу, - дата издания приказа военного комиссара субъекта Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной службы;

для граждан (иностранцев граждан, лиц без гражданства), поступивших на военную службу по контракту, - день вступления в силу контракта о прохождении военной службы;

для граждан, не проходивших военной службы или прошедших военную службу ранее и поступивших в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, - дата зачисления в указанные образовательные организации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 9 марта 2010 г. N 18-ФЗ в пункт 11 статьи 38 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

11. Окончанием военной службы считается дата исключения военнотружущего из списков личного состава воинской части.

Военнотружущий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы, за исключением случаев, когда:

военнотружущий находится на стационарном лечении;

военнотружущий женского пола находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком;

военнотружущий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию остается в воинской части до дня отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку военнотружущих, увольняемых в запас;

военнотружущий участвует в походах кораблей;

военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного;

военнослужащий безвестно отсутствует - до признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

в отношении военнослужащего, являющегося подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте или наблюдения командования воинской части;

а также в иных случаях, установленных [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: Пункт 12 изменен с 26 декабря 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 15 декабря 2025 г. № 475-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

12. В срок военной службы не засчитываются:

время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного ареста;

время самовольного оставления военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы, неявки военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в срок на службу без уважительных причин продолжительностью свыше двух суток;

время отсутствия военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в воинской части или установленном за пределами воинской части месте военной службы без уважительных причин продолжительностью свыше двух суток.

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его безупречной военной службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Статья 39. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 39 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 1 статьи 39 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия.

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов [утверждаются](#) Президентом Российской Федерации.

Знаки различия по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и службам, конкретным воинским формированиям по их функциональному назначению, персонифицированные знаки различия, а также правила ношения военной формы одежды и знаков различия определяются министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ в пункт 2 статьи 39 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: Пункт 2 статьи 39 настоящего Федерального закона (в редакции [Федерального закона](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ) в части предоставления соответствующих полномочий федеральным государственным органам, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, [применяется](#) с 1 января 2017 г.

2. Военнослужащий вправе не носить военную форму одежды вне расположения воинской части, на отдыхе, в увольнении или отпуске.

Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, вправе определять случаи, когда военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы могут носить гражданскую, специальную, форменную или иную одежду, не относящуюся к военной форме одежды, а также устанавливать требования к этой одежде.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Абзац утратил силу с 13 июня 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 13 июня 2023 г. № 229-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Форма одежды и знаки различия не являющихся военнослужащими работников федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, членов общественных объединений не могут быть аналогичными военной форме одежды и знакам различия военнослужащих.

Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации изменяют форму одежды и знаки различия своих работников, не являющихся военнослужащими, или вводят новые после их согласования с Министерством обороны Российской Федерации.

Ношение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих гражданами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 4 статьи 39 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. Ведомственные знаки отличия военнослужащих определяются министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 11 ноября 2003 г. N 141-ФЗ в статью 40 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 40. Военная присяга и обязательство

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 40 настоящего Федерального закона](#)

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 9 июня 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 29 мая 2019 г. N 117-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Военнослужащий, являющийся гражданином, проходящий военную службу по призыву или впервые поступивший на военную службу по контракту, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и проходящий учебные сборы, приводится к Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части.

2. Утверждается следующий текст Военной присяги:

"Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.

Клянусь свято соблюдать [Конституцию](#) Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество".

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства,

поступивший на военную службу в Российской Федерации, дает обязательство.

Утверждается следующий текст обязательства:

"Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать [Конституцию](#) Российской Федерации, строго выполнять требования воинских [уставов](#), приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг".

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 декабря 2006 г. N 203-ФЗ в статью 41 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 41. Приведение к Военной присяге и принесение обязательства

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 3 апреля 2017 г. N 61-ФЗ в пункт 1 статьи 41 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится:

по прибытии военнотружашего к первому месту прохождения военной службы после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не должен превышать два месяца;

по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных сборов или учебных сборов.

До приведения к Военной присяге (принесения обязательства):

военнотружаший или гражданин, призванный на военные сборы или проходящий учебные сборы, не может привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов;

за военнотружашим или гражданином, призванным на военные сборы или проходящим учебные сборы, не могут закрепляться оружие и военная техника;

к военнотружашему или гражданину, призванному на военные сборы или проходящему учебные сборы, не может быть применен дисциплинарный арест.

2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) осуществляется в порядке, определяемом [общевотинскими уставами](#) Вооруженных Сил Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ в статью 42 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 42. Воинские должности

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 42 настоящего Федерального закона

1. Военнотружаший проходит военную службу на воинской должности, за исключением случаев, указанных в [пункте 4](#) настоящей статьи.

Военнотружаший может занимать только одну воинскую должность.

2. Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское звание.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество воинских должностей, подлежащих замещению полковниками, капитанами 1 ранга в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, утверждаются Президентом Российской Федерации.

Перечни иных воинских должностей утверждаются в порядке, определенном министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

В перечнях воинских должностей определяются воинские должности, которые замещаются на конкурсной основе, воинские должности, которые могут замещаться военнотружашими, проходящими

военную службу по контракту, указанными в [пункте 2.1 статьи 36](#) настоящего Федерального закона, военнослужащими женского пола, военнослужащими, являющимися гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, военнослужащими, являющимися иностранными гражданами или лицами без гражданства, гражданским персоналом.

4. Военнослужащий может проходить военную службу не на воинских должностях в случаях:

нахождения в распоряжении командира (начальника) - не более трех месяцев;

нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий - не более шести месяцев;

нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела - до вынесения решения по уголовному делу.

Федеральными законами и [нормативными правовыми актами](#) Президента Российской Федерации могут быть установлены другие случаи прохождения военнослужащим военной службы не на воинских должностях.

Статья 43. Назначение на воинские должности, освобождение от воинских должностей

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 43 настоящего Федерального закона

1. Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей осуществляются:

военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, - указами Президента Российской Федерации;

остальных военнослужащих - в порядке, установленном [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

2. На военнослужащего может быть возложено временное исполнение обязанностей по воинской должности, которую он не занимает, с освобождением его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности - на срок, определяемый [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе предложить на рассмотрение соответствующей аттестационной комиссии свою кандидатуру для назначения на освобождающуюся или вакантную воинскую должность.

4. Проведение плановой замены военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в [районах](#) Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Сроки прохождения военной службы в указанных районах, местностях и воинских частях [определяются](#) Правительством Российской Федерации.

ГАРАНТ: См. [Порядок](#) реализации правовых актов по вопросам назначения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на воинские должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий, утвержденный [приказом](#) Минобороны РФ от 17 декабря 2012 г. N 3733

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ в статью 44 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 44. Перевод военнослужащих

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 44 настоящего Федерального закона

1. [Утратил силу](#) с 1 января 2007 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 1 статьи 44](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ пункт 2 статьи 44 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Военнослужащие в порядке, определенном [Положением](#) о порядке прохождения военной

службы, могут быть переведены для дальнейшего прохождения военной службы:

из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти или федеральный государственный орган, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба;

из федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба, в Вооруженные Силы Российской Федерации;

из одного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба, в другой федеральный орган исполнительной власти или федеральный государственный орган, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ статья 45 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2007 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: О распространении положений статьи 45 настоящего Федерального закона см. [Федеральный закон](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ

Статья 45. Приостановление военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 45 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в случае избрания их депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований и главами муниципальных образований, осуществляющими указанные полномочия на постоянной основе, наделяемые полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или назначения временно исполняющими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, наделяемые полномочиями сенаторов Российской Федерации (назначения сенаторами Российской Федерации) имеют право либо на увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным [подпунктами "г" и "д" пункта 3 статьи 51](#) настоящего Федерального закона, либо на приостановление военной службы.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 461-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае направления их не на воинские должности в международные организации, организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и в военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования военная служба приостанавливается. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на воинские должности без приостановления им военной службы, если это предусмотрено настоящим [Федеральным законом](#), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

3. Приостановление военной службы военнослужащим в соответствии с [пунктами 1 и 2](#) настоящей статьи означает приостановление действия условий заключенного ими контракта о прохождении военной службы, указанных в [пункте 3 статьи 32](#) настоящего Федерального закона. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не считаются исполняющими обязанности военной службы в соответствии со [статьей 37](#) настоящего Федерального закона. Срок приостановления военной службы засчитывается в общий трудовой стаж при назначении пенсии за выслугу лет. В течение данного срока выплата денежного довольствия и иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также присвоение очередных воинских званий не производятся.

4. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не входят в

численность Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 5 статьи 45 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Приостановление военной службы, а также направление военнослужащих не на воинские должности в организации и федеральные государственные образовательные организации высшего образования, указанные в [пункте 2](#) настоящей статьи, осуществляются в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 6 статьи 45 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. Не на воинские должности в организации и федеральные государственные образовательные организации высшего образования, указанные в [пункте 2](#) настоящей статьи, могут направляться военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие воинское звание офицера и прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях менее 10 лет, могут направляться не на воинские должности в организации и федеральные государственные образовательные организации высшего образования, указанные в [пункте 2](#) настоящей статьи, если это предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

7. Направление военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не на воинские должности в международные организации осуществляется на основании международных договоров Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 8 статьи 45 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

8. Перечень организаций, осуществляющих деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на воинские должности, и количество таких должностей в указанных организациях и образовательных организациях определяются нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. Правительство Российской Федерации определяет [дополнительные условия](#) заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с военнослужащими, направленными не на воинские должности в указанные организации и образовательные организации, а также с иными лицами, временно замещающими указанные должности.

ГАРАНТ: О порядке обеспечения военнослужащих, направленных не на воинские должности без приостановления им военной службы, всеми видами довольствия, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, см. [постановление](#) Правительства РФ от 12 ноября 2008 г. N 847

9. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не достигшие [предельного возраста](#) пребывания на военной службе, по истечении срока контракта о прохождении военной службы имеют право заключить новый контракт о прохождении военной службы в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

10. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, имеют право продолжить военную службу в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 11 статьи 45 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

11. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приостановлена в связи с направлением не на воинские должности, Министерством обороны Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, может быть предложено продолжить военную службу, и в случае их несогласия военная служба указанных военнослужащих прекращается. Увольнение с военной службы в случае прекращения военной службы осуществляется по основанию, предусмотренному [подпунктом "к" пункта 1 статьи 51](#) настоящего Федерального закона.

12. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, в случае продолжения военной службы назначаются на прежние должности, а при их отсутствии с их согласия - на другие должности.

13. Срок приостановления военной службы по основаниям, предусмотренным [пунктом 1](#) настоящей статьи, в случае продолжения военной службы засчитывается в выслугу лет, дающую право на присвоение очередного воинского звания, надбавку за выслугу лет, дополнительный отпуск и назначение пенсии за выслугу лет, а также на получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

14. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная служба по контракту которым приостановлена, осуществляется по основаниям, предусмотренным [статьей 51](#) настоящего Федерального закона, за исключением [подпункта "ж" пункта 2, подпунктов "г" и "д" пункта 3](#) указанной статьи, в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона

1. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах устанавливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания:

Составы военнослужащих	Воинские звания	
	войсковые	корабельные
Солдаты, матросы, сержанты, старшины	рядовой	матрос
	ефрейтор	старший матрос
	младший сержант	старшина 2 статьи
	сержант	старшина 1 статьи
	старший сержант	главный старшина
	старшина	главный корабельный старшина
Прапорщики и мичманы	прапорщик	мичман
	старший прапорщик	старший мичман
Офицеры:		
младшие офицеры	младший лейтенант	младший лейтенант
	лейтенант	лейтенант
	старший лейтенант	старший лейтенант
	капитан	капитан-лейтенант
старшие офицеры	майор	капитан 3 ранга
	подполковник	капитан 2 ранга
	полковник	капитан 1 ранга
высшие офицеры	генерал-майор	контр-адмирал
	генерал-лейтенант	вице-адмирал
	генерал-полковник	адмирал
	генерал армии	адмирал флота

Маршал Российской Федерации

2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляется слово "гвардии".

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 января 2007 г. N 3-ФЗ в пункт 3

статьи 46 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. К воинскому званию военнослужащего или гражданина, пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова "юстиции" или "медицинской службы".

4. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соответственно слова "запаса" или "в отставке".

5. Для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить специальные звания или классные чины, аналогичные воинским званиям.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ в статью 47 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 47. Присвоение воинских званий

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 47 настоящего Федерального закона](#)

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются:

высших офицеров - Президентом Российской Федерации;

до полковника или капитана 1 ранга включительно - должностными лицами в соответствии с [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения определяются [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ в пункт 2 статьи 47 настоящего Федерального закона внесены изменения
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ статья 47 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1

2.1. Очередное воинское звание не присваивается военнослужащему:

а) находящемуся в распоряжении командира (начальника);

б) в случае привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу либо возбуждения в отношении его уголовного дела - до прекращения уголовного преследования;

в) в период проведения разбирательства по факту совершения им грубого дисциплинарного проступка - до применения к военнослужащему дисциплинарного взыскания;

г) в период проведения в отношении его проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований к служебному поведению - до применения к военнослужащему взыскания;

д) представленному к досрочному увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным [подпунктами "д" - "з", "л", "м" пункта 1 и подпунктами "в" - "е.2", "з" - "л" пункта 2 статьи 51](#) настоящего Федерального закона;

е) до истечения срока, в течение которого он считается имеющим:

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, снижения в воинской должности, снижения в воинском звании на одну ступень, снижения в воинском звании на одну ступень со снижением в воинской должности;

дисциплинарное взыскание, примененное за совершение грубого дисциплинарного проступка;

ж) до окончания отбывания им уголовного наказания в виде ограничения по военной службе или ареста;

з) до погашения или снятия его судимости;

и) до окончания срока испытания при его поступлении на военную службу по контракту;

к) военная служба которому приостановлена.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ статья 47 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.2

2.2. В случае, если за военнослужащим в порядке, установленном [Уголовно-процессуальным кодексом](#) Российской Федерации, признано право на реабилитацию, либо если примененное к военнослужащему дисциплинарное взыскание, указанное в [подпункте "е" пункта 2.1](#) настоящей статьи, было отменено (за исключением случая, если после отмены командиром (начальником) указанного дисциплинарного взыскания он применил другое дисциплинарное взыскание из числа указанных в [подпункте "е" пункта 2.1](#) настоящей статьи), либо если после проведения разбирательства или проверки, указанных в [подпункте "в" или "г" пункта 2.1](#) настоящей статьи, военнослужащий не был привлечен к ответственности, воинское звание присваивается военнослужащему со дня истечения срока прохождения им военной службы в предыдущем воинском звании.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ статья 47 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.3

2.3. В случае, если дисциплинарное взыскание, указанное в [подпункте "е" пункта 2.1](#) настоящей статьи, снято либо судимость снята или погашена, воинское звание военнослужащему присваивается со дня снятия дисциплинарного взыскания либо снятия или погашения судимости.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 15 февраля 2016 г. N 20-ФЗ статья 47 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.4

2.4. В срок военной службы в присвоенном воинском звании не засчитывается время отбывания уголовного наказания в виде ограничения по военной службе или ареста, а также время (периоды), которое в соответствии с настоящим Федеральным законом не засчитывается в срок военной службы (в срок испытания при поступлении на военную службу по контракту).

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 10 июня 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 10 июня 2026 г. № 179-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

3. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно осваивающему образовательную программу высшего образования по очной форме обучения или осуществляющему подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре в военной образовательной организации высшего образования или научной организации федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, очередное воинское звание до подполковника или капитана 2 ранга включительно присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании независимо от воинской должности (должности), которую он занимал до зачисления в указанные образовательную или научную организацию.

4. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 22 июня 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 11 июня 2022 г. № 171-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

5. Военнослужащему, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности, но не выше воинского звания майора или капитана 3 ранга, а военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, занимающему воинскую должность педагогического работника в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования либо научного работника в военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования или научной организации, а также военнослужащему летного состава, участвующему в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной техники, - не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

Информация об изменениях: Статья 47 дополнена пунктом 5.1 с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 461-ФЗ

5.1. Военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования без приостановления ему военной службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или

более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему. При этом военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, замещающему должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. При поступлении на военную службу гражданина, проходящего либо проходившего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и имеющего специальное звание (классный чин прокурорского работника), воинское звание ему присваивается в порядке, определенном [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Статья 48. Лишение воинского звания, снижение в воинском звании, восстановление в воинском звании

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 48 настоящего Федерального закона

1. Военнослужащий, а также гражданин, пребывающий в запасе или находящийся в отставке, могут быть лишены воинского звания только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 8 января 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 27 декабря 2018 г. N 551-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Гражданин, лишенный воинского звания, в случае его реабилитации или изменения (отмены) приговора суда в части лишения воинского звания восстанавливается в прежнем воинском звании в порядке, определяемом [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 декабря 2006 г. N 203-ФЗ в пункт 3 статьи 48 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Солдат, матрос, сержант или старшина либо гражданин, призванный на военные сборы в качестве солдата, матроса, сержанта или старшины, может быть снижен в воинском звании, а также восстановлен в прежнем воинском звании в соответствии с [Федеральным законом](#) от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и [Дисциплинарным уставом](#) Вооруженных Сил Российской Федерации.

Статья 49. Предельный возраст пребывания на военной службе

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 49 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 апреля 2014 г. N 64-ФЗ пункт 1 статьи 49 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) по истечении ста восьмидесяти дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:
Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала - 65 лет;
генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 60 лет;
полковника, капитана 1 ранга - 55 лет;
военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 50 лет.

ГАРАНТ: О предельном возрасте пребывания на военной службе для граждан мужского пола в период мобилизации, в период военного положения или в военное время см. [Федеральный закон](#) от 24 июня 2023 г. № 269-ФЗ

2. Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается 45 лет.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 23 июня 2014 г. N 159-ФЗ статья 49 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1, [вступающим в силу](#) с 30 сентября 2014 г.

2.1. Для военнослужащих, проходящих военную службу в органах, другими федеральными законами может быть установлен иной, чем предусмотренный настоящей статьей, предельный возраст пребывания на военной службе. Содержащиеся в таких федеральных законах положения о предельном возрасте пребывания на военной службе применяются в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, за исключением положений [пунктов 1 и 2](#) настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 29 ноября 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 29 ноября 2021 г. № 388-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы в порядке, определяемом [Положением](#) о порядке прохождения военной службы:

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, - на срок, установленный решением Президента Российской Федерации;

имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет;

имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.

Раздел VII. Увольнение с военной службы

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 октября 2006 г. N 159-ФЗ в статью 50 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 50. Общие положения увольнения с военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 50 настоящего Федерального закона

1. Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется Президентом Российской Федерации, а военнослужащих в воинских званиях до полковников, капитанов 1 ранга включительно - в порядке, установленном [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 50 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Военнослужащие увольняются с военной службы в запас (за исключением военнослужащих, указанных в [подпунктах "б" - "д" пункта 3](#) настоящей статьи, и военнослужащих мужского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не достигших возраста 18 лет), а военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной службы [предельного возраста пребывания в запасе](#) или признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, - в отставку.

3. Военнослужащие увольняются с военной службы с постановкой на воинский учет, за исключением военнослужащих:

а) уволенных с военной службы в отставку;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт "б" пункта 3 статьи 50 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

б) женского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования и не имеющих [военно-учетной специальности](#);

в) избравших при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами Российской Федерации;

г) утратил силу с 24 июня 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июня 2023 г. № 269-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменении: Подпункт "д" изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

д) являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ в статью 51 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2007 г.

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 51. Основания увольнения с военной службы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 51 настоящего Федерального закона

1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:

а) по возрасту - по достижении [предельного возраста](#) пребывания на военной службе;

б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;

Информация об изменении: Подпункт "в" изменен с 14 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 315-ФЗ

Изменения [распространяются](#) на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](#)

в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, за исключением военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, указанного в [пункте 2.1 статьи 36](#) настоящего Федерального закона, изъявившего желание продолжить военную службу на воинской должности, которая может замещаться указанным военнослужащим;

Информация об изменении: Подпункт "г" изменен с 14 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 315-ФЗ

Изменения [распространяются](#) на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](#)

г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, за исключением военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, указанного в [пункте 2.1 статьи 36](#) настоящего Федерального закона, изъявившего желание продолжить военную службу на воинской должности, которая может замещаться указанным военнослужащим;

Информация об изменении: Пункт 1 дополнен подпунктом "г.1" с 14 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 315-ФЗ

Изменения [распространяются](#) на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

г.1) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

д) в связи с лишением его воинского звания;

Информация об изменении: Подпункт "д.1" изменен с 1 января 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 28 декабря 2025 г. № 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

д.1) в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, в случае:

непринятия военнослужащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта

интересов, стороной которого он является, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

непредставления военным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", и сведений о расходах, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", представления заведомо неполных сведений, за исключением случаев, установленных федеральными законами, либо представления заведомо недостоверных сведений;

участия военным служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления военным служащим предпринимательской деятельности;

вхождения военным служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

нарушения военным служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, за исключением случаев, установленных федеральными законами. При этом понятие "иностранцы финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом;

Информация об изменениях: Подпункт "д.2" изменен с 10 июля 2023 г. - [Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 286-ФЗ](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

д.2) в связи с утратой доверия к военным служащему, являющемуся командиром (начальником), со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, также в случае непринятия военным служащим, являющимся командиром (начальником), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему военным служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военным служащему наказания в виде лишения свободы;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 ноября 2009 г. N 286-ФЗ пункт 1 статьи 51 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "е.1"

е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военным служащему, проходящему военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное умышленно;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт "ж" пункта 1 статьи 51 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

ж) в связи с отчислением из военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования;

з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военным служащего права занимать воинские должности в течение определенного срока;

Информация об изменениях: Подпункт "и" изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

и) в связи с избранием военным служащего, проходящего военную службу по призыву, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного органа субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального

образования или главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;

к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления;

Информация об изменениях: Подпункт "л" изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в органах или войсках национальной гвардии Российской Федерации, или военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо проходящего военную службу по призыву;

Информация об изменениях: Подпункт "м" изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

м) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в органах или войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "н" с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

н) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

Информация об изменениях: Подпункт "о" изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

о) в связи с окончанием периода мобилизации, отменой (прекращением действия) военного положения и (или) истечением военного времени - для граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства), указанных в [пункте 5.1 статьи 34](#) настоящего Федерального закона, заключивших контракт.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 1 июля 2017 г. N 132-ФЗ статья 51 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 1.1, [вступающим в силу](#) с 1 января 2018 г.

1.1. Сведения об увольнении военнослужащего с военной службы в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются соответствующим федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых военнослужащий проходил службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный [статьей 15](#) Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Информация об изменениях: Пункт 1.2 изменен с 7 июля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 7 июля 2025 г. № 212-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1.2. Граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость, призванные на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации либо граждане (иностранные граждане, лица без гражданства), указанные в [подпунктах "а" и "б" пункта 5.1 статьи 34](#) настоящего Федерального закона, заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, подлежат досрочному увольнению с военной службы только по основаниям, предусмотренным [подпунктами "а", "в" и "е" пункта 1](#) настоящей статьи.

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

б) в связи с переходом на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, Государственную противопожарную службу, органы внутренних дел, органы принудительного исполнения Российской Федерации, таможенные органы Российской Федерации, органы и организации прокуратуры Российской Федерации, следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы на должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников) указанных органов, организаций и учреждений;

ГАРАНТ: Согласно [Постановлению](#) Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. N 6-П подпункт "в" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования содержащееся в нем положение, допуская досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта о прохождении военной службы военнослужащего, осужденного за совершение преступления к наказанию, не связанному с лишением свободы, лишением воинского звания или права занимать воинские должности в течение определенного срока, а также военнослужащего, не соответствующего требованиям, предъявляемым к лицам, проходящим военную службу по контракту, что подтверждается в том числе наличием у него неснятых дисциплинарных взысканий, не устанавливает срок, в течение которого, начиная с момента возникновения соответствующего юридически значимого обстоятельства, а именно вступления обвинительного приговора суда в законную силу или наложения последнего из дисциплинарных взысканий, такое увольнение может быть произведено

О конституционно-правовом смысле положений подпункта "в" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона см. [Постановление](#) Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. N 6-П

в) в связи с невыполнением им условий контракта;

Информация об изменениях: Подпункт "г" изменен с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 130-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 ноября 2009 г. N 286-ФЗ подпункт "д" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;

е) как не выдержавший испытание;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

е.1) в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных [пунктом 7 статьи 10](#) и [статьей 27.1](#) Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

Информация об изменениях: Подпункт "е.2" изменен с 13 октября 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 336-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

е.2) в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, несоблюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с прохождением военной службы в органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, войсках национальной гвардии Российской Федерации, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации;

ГАРАНТ: О применении подпункта "ж" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона см. [Федеральный закон](#) от 6 июля 2006 г. N 105-ФЗ

ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;

Информация об изменениях: Подпункт "з" изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно;

Информация об изменениях: Подпункт "и" изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

и) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 г. N 230-ФЗ пункт 2 статьи 51 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "к"

к) в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 г. N 230-ФЗ пункт 2 статьи 51 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "л"

л) в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

Информация об изменениях: Подпункт "м" изменен с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Пункт 2 дополнен подпунктом "м" с 10 января 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 30 декабря 2021 г. № 497-ФЗ

м) в связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов.

Информация об изменениях: Пункт 2.1 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 3, пунктами 4 и 7 статьи 38 настоящего Федерального закона, или иные граждане, не пребывавшие в запасе на день заключения контракта о прохождении военной службы в соответствии с подпунктами "а", "в" и "г" пункта 3, пунктами 4 и 7 статьи 38 настоящего Федерального закона, подлежащие увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом "е.1" пункта 1, подпунктами "в", "д", "е", "к", "л" и "м" пункта 2 настоящей статьи, и на момент увольнения не выслужившие срок военной службы по призыву с учетом продолжительности военной службы по контракту, направляются для прохождения военной службы по призыву. При этом продолжительность военной службы по контракту засчитывается им в срок военной службы по призыву из расчета два дня военной службы по контракту за один день военной службы по призыву. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, указанные лица имеют право отказаться от направления для прохождения военной службы по призыву и досрочно увольняются с военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 1 декабря 2014 г. N 415-ФЗ статья 51 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.2

2.2. Военнослужащий может быть уволен с военной службы по основанию, предусмотренному [подпунктом "в" пункта 2](#) настоящей статьи, только по заключению аттестационной комиссии, вынесенному по результатам аттестации военнослужащего, за исключением случаев, когда увольнение по указанному основанию осуществляется в порядке исполнения дисциплинарного взыскания. При этом если военнослужащий имеет судимость или подвергнут судом административному наказанию либо имеет неснятые дисциплинарные взыскания, то такой военнослужащий может быть уволен с военной службы по указанному основанию только до погашения либо снятия судимости или до истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, либо до истечения срока, в течение которого военнослужащий считается имеющим дисциплинарное взыскание.

Информация об изменениях: Пункт 2.3 изменен с 23 января 2027 г. - [Федеральный закон](#) от 26 июля 2026 г. № 258-ФЗ

[См. будущую редакцию](#)

Статья 51 дополнена пунктом 2.3 с 10 января 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 30 декабря 2021 г. № 497-ФЗ

2.3. Увольнение с военной службы по основанию, предусмотренному [подпунктом "м" пункта 2](#) настоящей статьи, производится при невозможности назначения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, на воинскую должность, не связанную с осуществлением работ по эксплуатации ядерных боеприпасов.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ в пункт 3 статьи 51 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2008 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы:

ГАРАНТ: Об оспаривании конституционности подпункта "а" пункта 3 статьи 51 настоящего Федерального закона см. [Определение](#) Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2000 г. N 66-О

[а\)](#) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него условий контракта;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 14 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 315-ФЗ

Изменения [распространяются](#) на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

[См. предыдущую редакцию](#)

[б\)](#) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно;

ГАРАНТ: См. [Определение](#) Конституционного Суда РФ от 15 января 2008 г. N 187-О-О

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в подпункт "в" пункта 3 статьи 51 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

[в\)](#) по семейным обстоятельствам:

в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;

в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность;

в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

ГАРАНТ: О конституционно-правовом смысле положений абзаца пятого подпункта "в" пункта 3

статьи 51 см. [постановление](#) Конституционного Суда РФ от 27 мая 2020 г. N 26-П

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнотружущий воспитывает без матери (отца) ребенка;

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

Информация об изменениях: Подпункт "г" изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации (назначением сенатором Российской Федерации);

Информация об изменениях: Подпункт "д" изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного органа субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.

3.1. На военнотружущих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным [подпунктами "а", "г" и "д" пункта 3](#) настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям, распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные [законодательством](#) Российской Федерации о статусе военнотружущих для военнотружущих при увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и граждан, уволенных с военной службы по данному основанию.

Информация об изменениях: Статья 51 дополнена пунктом 3.2 с 24 июля 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 13 июля 2020 г. N 200-ФЗ

3.2. Военнотружущий женского пола имеет право на досрочное увольнение с военной службы в случаях, предусмотренных [пунктом 5 статьи 17](#) Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 1 сентября 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 1 мая 2019 г. N 98-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Военнотружущий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при возникновении у него в период прохождения военной службы по призыву обстоятельств, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 2 статьи 23](#) и [подпунктами "б", "б.1", "в", "г" и "д" пункта 1 статьи 24](#) настоящего Федерального закона.

ГАРАНТ: Граждане, призванные на военную службу до 1 сентября 2019 г., при наличии у них обстоятельств, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 2 статьи 23](#) настоящего Федерального закона, **имеют право** на досрочное увольнение с военной службы

5. [Утратил силу](#) с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях: См. текст [пункта 5 статьи 51](#)

6. Военнотружущий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин.

Информация об изменениях: Статья 51 дополнена пунктом 6.1 с 14 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 315-ФЗ

Изменения [распространяются](#) на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

6.1. Военнотружущий, проходящий военную службу по контракту, указанный в [пункте 2.1 статьи 36](#) настоящего Федерального закона, по истечении срока заключенного с ним контракта либо при нежелании продолжать военную службу в течение срока заключенного с ним контракта имеет право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья по основаниям, предусмотренным [подпунктом](#)

"в" или "г" пункта 1 настоящей статьи.

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 4 августа 2026 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: В случаях, если смерть (гибель) военнослужащего, сотрудника ОВД или гражданина, исполнявшего обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ (войска национальной гвардии Российской Федерации), наступила при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации до 4 августа 2026 г. и не была зарегистрирована в связи с невозможностью выдачи документа о смерти установленной формы, с 4 августа 2026 г. документ установленной формы о смерти, [подлежит оформлению](#) в соответствии с пунктом пунктом 7 статьи 51 (в редакции [Федерального закона](#) от 4 августа 2026 г. № 334-ФЗ)

7. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части со следующего дня после дня смерти или гибели, а военнослужащий, в установленном [законом](#) порядке признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - после дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае смерти (гибели) военнослужащего, наступившей в период участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в период выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации или в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе в качестве лица, проходившего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, лица, находившегося на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в [пункте 6 статьи 1](#) [Федерального закона](#) от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", лица, заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, и невозможности выдачи медицинского свидетельства о смерти оформляется документ установленной [формы](#) о смерти, являющийся основанием для государственной регистрации смерти, выдаваемый в [порядке](#), форме и сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ раздел VII настоящего [Федерального закона](#) дополнен статьей 51.1

Статья 51.1. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 51.1 настоящего [Федерального закона](#)

1. Взыскания, предусмотренные [подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1](#) и [подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51](#) настоящего [Федерального закона](#) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения военной службы, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 13 июня 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 13 июня 2023 г. № 258-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Взыскания, предусмотренные [подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1](#) и [подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51](#) настоящего [Федерального закона](#) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений или в соответствии со [статьей 13.4](#) [Федерального закона](#) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" уполномоченным подразделением Администрации Президента Российской Федерации, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной комиссии. С согласия военнослужащего и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада подразделения кадровой службы по

профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого военнослужащего.

3. При применении взысканий, предусмотренных [подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51](#) настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, учитываются характер совершенного военнослужащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение военнослужащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения военнослужащим своих должностных обязанностей.

Информация об изменениях: Пункт 3.1 изменен с 3 августа 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3.1. Взыскание в виде выговора может быть применено к военнослужащему при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.

Информация об изменениях: Статья 51.1 дополнена пунктом 3.2 с 10 июля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 10 июля 2023 г. № 286-ФЗ

3.2. Военнослужащий освобождается от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от него обстоятельств в порядке, предусмотренном [частями 3 - 6 статьи 13](#) Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 27 декабря 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 16 декабря 2019 г. N 432-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Взыскания, предусмотренные [подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51](#) настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении военнослужащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности военнослужащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

5. В акте о применении к военнослужащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается [подпункт "д.1" или "д.2" пункта 1](#) либо [подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51](#) настоящего Федерального закона.

6. Копия акта о применении к военнослужащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается военнослужащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

7. Военнослужащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания за совершение коррупционного правонарушения, предусмотренного [подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51](#) настоящего Федерального закона или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, военнослужащий не был подвергнут взысканию, за исключением увольнения с военной службы, он считается не имеющим взыскания.

Раздел VIII. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ раздел VIII настоящего Федерального закона дополнен статьей 51.2, [вступающей в силу](#) с 1 января

2013 г.

Статья 51.2. Запас

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 51.2 настоящего Федерального закона

1. Для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов создаются запас Вооруженных Сил Российской Федерации, запас Службы внешней разведки Российской Федерации, запас Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые предназначены для укомплектования соединений, воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также специальных формирований в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное время.

Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса.

2. Под **мобилизационным людским резервом** (далее также - резерв) понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве (далее - контракт о пребывании в резерве).

3. Под **мобилизационным людским ресурсом** понимаются граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва.

4. Мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов **создаются** Президентом Российской Федерации по представлению соответствующего федерального органа исполнительной власти и формируются по территориальному принципу.

Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 3 июля 2006 г. N 96-ФЗ в статью 52 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 января 2008 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 52. Зачисление в запас

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 52 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 января 2024 г. - **Федеральный закон** от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан:
уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;
успешно завершивших обучение в военных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших федеральные государственные образовательные организации высшего образования;

успешно завершивших обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших указанные образовательные организации;

не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;

не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 30 лет;

не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 30 лет;

не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 30 лет;

уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;

прошедших **альтернативную гражданскую службу**;

женского пола, имеющих **военно-учетную специальность**.

Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и запас Федеральной службы безопасности Российской Федерации создаются в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 31 января 2019 г. - **Федеральный закон** от 3

августа 2018 г. N 309-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, при зачислении в запас министр обороны Российской Федерации присваивает воинское звание офицера.

Абзац второй [утратил силу](#).

Информация об изменении: См. текст [абзаца второго пункта 2 статьи 52](#)

Гражданину, успешно завершившему обучение в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, при зачислении в запас военный комиссар присваивает воинское звание сержанта или старшины.

Гражданину, успешно завершившему обучение в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки солдат, матросов запаса, при зачислении в запас военный комиссар присваивает воинское звание рядового или матроса.

3. Гражданину, не прошедшему военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу или предоставлением ему отсрочки, а также гражданину, лишенному воинского звания по решению суда, одновременно с зачислением в запас военным комиссаром либо должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учет, присваивается воинское звание рядового или матроса.

Информация об изменении: Пункт 4 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 439-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе в соответствии со [статьей 5.1](#) настоящего Федерального закона.

Гражданин в возрасте от 18 до 30 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе в соответствии со [статьей 5.1](#) настоящего Федерального закона. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.

Информация об изменении: Пункт 5 изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Гражданам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), военно-учетная специальность устанавливается министром обороны Российской Федерации по согласованию с руководителями указанных органов, организаций и учреждений.

Статья 53. Состав запаса

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 53 настоящего Федерального закона

Информация об изменении: Пункт 1 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения пункта 1 (в редакции [Федерального закона](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ) [применяются](#) с учетом особенностей, установленных [частями 5-7](#) статьи 4 названного Федерального закона

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:

Составы запаса (воинские звания)	Возраст граждан, пребывающих в запасе		
	Первый разряд	Второй разряд	Третий разряд
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы	до 40 лет	до 50 лет	до 55 лет
Младшие офицеры	до 50 лет	до 55 лет	до 60 лет
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга	до 55 лет	до 60 лет	до 65 лет
Полковники, капитаны 1 ранга	до 60 лет	до 65 лет	
Высшие офицеры	до 65 лет	до 70 лет	

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а имеющие иные воинские звания - до достижения ими возраста 45 лет.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 9 марта 2010 г. N 27-ФЗ в пункт 3 статьи 53 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 апреля 2010 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший [предельного возраста пребывания в запасе](#) или признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 3 июня 2009 г. N 110-ФЗ в статью 54 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 54. Военные сборы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 54 настоящего Федерального закона

1. Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы.

ГАРАНТ: См. [Положение](#) о проведении военных сборов, утвержденное [постановлением](#) Правительства РФ от 29 мая 2006 г. N 333

О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ, см. [письмо](#) Минобрнауки РФ от 4 мая 2001 г. N 457/13-13

Проведение военных сборов в иных целях не допускается.

1.1. Военные сборы подразделяются на:

учебные сборы;

сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов (далее - проверочные сборы).

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 2 статьи 54 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2017 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются Министерством обороны Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной

власти или федеральным государственным органом, в которых настоящим [Федеральным законом](#) предусмотрена военная служба.

Началом военных сборов считается день отправки гражданина из военного комиссариата (пункта сбора) или органа федеральной службы безопасности либо день его убытия из военного комиссариата (пункта сбора) или органа федеральной службы безопасности к месту проведения военных сборов, указанные в командировочном удостоверении, выданном военным комиссариатом или органом федеральной службы безопасности, или день зачисления гражданина в списки личного состава воинской части или органа федеральной службы безопасности.

Окончанием военных сборов считается день отправки гражданина с места проведения военных сборов либо день его прибытия в военный комиссариат или орган федеральной службы безопасности, указанные в командировочном удостоверении, выданном военным комиссариатом или органом федеральной службы безопасности, или день исключения гражданина из списков личного состава воинской части или органа федеральной службы безопасности.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в пункт 3 статьи 54 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать 12 месяцев. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин, пребывающий в резерве, в течение срока контракта о пребывании в резерве, определяется [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

В продолжительность военных сборов не засчитывается время отбывания дисциплинарного ареста.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ в пункт 4 статьи 54 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2013 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на проверочные сборы независимо от прохождения ими учебных сборов.

ГАРАНТ: О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы см. [справку](#)

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ статья 54 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 5, [вступающим в силу](#) с 1 января 2013 г.

5. Правовое положение граждан, призванных на военные сборы, определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 11 марта 2006 г. N 37-ФЗ в статью 55 настоящего Федерального закона внесены изменения

[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 55. Освобождение от военных сборов. Граждане, не подлежащие призыву на военные сборы

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона

1. От военных сборов освобождаются граждане женского пола.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ в пункт 2 статьи 55 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2008 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. От военных сборов также освобождаются:

а) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;

Информация об изменении: Подпункт "б" изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

б) граждане, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), а также федеральные государственные гражданские служащие и работники указанных органов, организаций и учреждений;

Информация об изменении: Пункт 2 дополнен подпунктом "б.1" с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ

б.1) граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, предусмотренных [Федеральным законом](#) от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне";

Информация об изменении: Подпункт "в" изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

в) гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

г) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;

д) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной промышленности - в период навигации;

е) граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, - в период проведения таких работ;

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт "ж" внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 сентября 2013 г.
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

ж) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций;

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ подпункт "з" пункта 2 статьи 55 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

з) граждане, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях;

Информация об изменении: [Федеральным законом](#) от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ подпункт "и" пункта 2 статьи 55 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 сентября 2013 г.
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

и) граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных организациях, - на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации, подготовки дипломной работы;

к) утратил силу с 16 февраля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 5 февраля 2018 г. N 10-ФЗ

Информация об изменении: [См. предыдущую редакцию](#)
Подпункт "л" изменен с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 4 августа 2023 г. № 437-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

л) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ними;

м) граждане, имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу,

предусмотренные [подпунктами "а", "б", "б.1", "в", "и", "к" и "л" пункта 1](#) и [пунктом 2 статьи 24](#) настоящего Федерального закона;

н) граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации;

Информация об изменениях: Подпункт "о" изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

о) сенаторы Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, председатели высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, граждане, временно исполняющие обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации;

Информация об изменениях: Подпункт "о.1" изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

о.1) граждане, представленные в установленном порядке законодательным органом субъектов Российской Федерации в качестве кандидатур высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, - до принятия решения об отклонении представленной кандидатуры или о наделении ее полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

п) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.

Информация об изменениях: Пункт 2.1 изменен с 21 апреля 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 21 апреля 2025 г. № 82-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. Право на освобождение от призыва на военные сборы, за исключением граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, имеют:

а) граждане, уволенные с военной службы, - в течение двух лет со дня увольнения в запас;

б) граждане, указанные в [подпункте "ж" пункта 1 статьи 23](#) настоящего Федерального закона, - в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования.

3. [Утратил силу.](#)

Информация об изменениях: См. текст [пункта 3 статьи 55](#)

4. Не подлежат призыву на военные сборы граждане, указанные в [пункте 3 статьи 23](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 56 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2005 г.
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 56. Порядок прохождения военных сборов

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 56 настоящего Федерального закона

1. Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в запасе, определяется [Положением](#) о проведении военных сборов, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2. Материальное обеспечение граждан, проходящих военные сборы, осуществляется в порядке и размерах, которые определяются [Положением](#) о прохождении военных сборов.

ГАРАНТ: О материальном обеспечении граждан, проходящих военные сборы, см. также [приказ](#) Министра обороны РФ от 6 декабря 2019 г. N 727

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 6 января 2007 г. N 3-ФЗ статья 57 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции
[См. текст статьи в предыдущей редакции](#)

Статья 57. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 июля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и очередные воинские звания, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание прапорщика, мичмана или офицера может быть присвоено, если указанный гражданин не имеет гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 10 октября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 29 сентября 2025 г. № 361-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено, если указанный гражданин приписан или может быть приписан к воинской части (предназначен или может быть предназначен в специальное формирование) для призыва на военную службу по мобилизации на должность, для которой штатом военного времени предусмотрено воинское звание равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое гражданину, пребывающему в запасе, а очередное воинское звание, кроме того, - по истечении установленного срока пребывания в предыдущем воинском звании. При этом гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено после прохождения им военных сборов и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке, а гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, воинское звание может быть присвоено без прохождения им военных сборов (аттестации).

3. Для граждан, пребывающих в запасе, сроки пребывания в воинских званиях, права должностных лиц по присвоению воинских званий и порядок присвоения воинских званий определяются [Положением](#) о порядке прохождения военной службы.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 декабря 2012 г. N 288-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен разделом VIII.1, [вступающим в силу](#) с 1 января 2013 г.

Раздел VIII.1. Мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов

Статья 57.1. Граждане, пребывающие в резерве

ГАРАНТ: [См. комментарии к статье 57.1 настоящего Федерального закона](#)

1. Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, запасе Службы внешней разведки Российской Федерации, запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, могут поступить в мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения [контракта](#) о пребывании в резерве в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Порядок поступления в резерв, пребывания в резерве и исключения из резерва определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Граждане, пребывающие в резерве, являются резервистами и имеют права и обязанности, устанавливаемые настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация об изменениях: Статья 57.1 дополнена пунктом 4 с 15 ноября 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 4 ноября 2025 г. № 411-ФЗ

4. Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании [указа](#) Президента Российской Федерации.

[Порядок](#) проведения специальных сборов определяется Правительством Российской Федерации.

ГАРАНТ: На граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве

Вооруженных Сил РФ, в случае направления их на специальные сборы [распространяются](#) права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы

Статья 57.2. Контракт о пребывании в резерве

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.2 настоящего Федерального закона

1. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и от имени Российской Федерации - Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в лице командира (начальника) воинской части письменно по [типовой форме](#) в порядке, определяемом [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, и предусматривает подготовку гражданина к военной службе по мобилизации и исполнение им обязанностей военной службы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. В контракте о пребывании в резерве закрепляются добровольность поступления гражданина в резерв, срок, в течение которого гражданин обязуется пребывать в резерве, и условия контракта о пребывании в резерве.

3. Условия контракта о пребывании в резерве включают в себя обязанность гражданина пребывать в резерве в течение установленного контрактом о пребывании в резерве срока, добросовестно исполнять обязанности резервиста, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Контракт о пребывании в резерве вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве и прекращает свое действие в случаях и порядке, установленных [статьей 57.8](#) настоящего Федерального закона.

5. Заключение контракта о пребывании в резерве, прекращение его действия, а также иные отношения, связанные с ним, регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. В контракте о пребывании в резерве предусматривается условие о том, что средства федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку резервиста, подлежат возмещению в случае расторжения контракта о пребывании в резерве по основанию, предусмотренному [подпунктом "г" или "д" пункта 1](#) либо [подпунктом "б" или "в" пункта 2 статьи 57.8](#) настоящего Федерального закона, а также размер подлежащих возмещению средств.

Статья 57.3. Срок контракта о пребывании в резерве

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.3 настоящего Федерального закона

1. Первый контракт о пребывании в резерве заключается на срок три года.

2. Новый контракт о пребывании в резерве может заключаться на срок три года, пять лет либо на меньший срок - до наступления предельного возраста пребывания в резерве.

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения пункта 3 (в редакции [Федерального закона](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ) [применяются](#) с учетом особенностей, установленных [частями 5-7](#) статьи 4 названного Федерального закона

3. Предельный возраст пребывания в резерве устанавливается для граждан, имеющих:

- а) воинские звания высших офицеров, - 70 лет;
- б) воинские звания старших офицеров, - 65 лет;
- в) воинские звания младших офицеров, - 60 лет;
- г) иные воинские звания, - 55 лет.

Статья 57.4. Заключение контракта о пребывании в резерве

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.4 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) не имеющим гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу либо службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и имеющим специальное звание (классный чин прокурорского работника), либо пребывавшим в добровольческих формированиях, предусмотренных [Федеральным законом](#) от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", либо завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и имеющим:

воинское звание высшего офицера, - в возрасте до 67 лет;

воинское звание старшего офицера, - в возрасте до 62 лет;

воинское звание младшего офицера, - в возрасте до 57 лет;

иное воинское звание, - в возрасте до 52 лет;

б) имеющим гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, при условии его соответствия требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, а также в случае, если исполнение им должностных обязанностей по воинской должности, подлежащей замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, по которой он может быть приписан к воинской части (может быть предназначен в специальное формирование) для призыва на военную службу по мобилизации, не связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, - в возрасте до 52 лет.

2. Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

3. Контракт о пребывании в резерве не может быть заключен с гражданином:

а) имеющим отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации или освобождение от военных сборов;

б) в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд;

в) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

г) который отказался от прохождения процедуры оформления допуска к государственной тайне либо которому отказано в оформлении допуска к государственной тайне, если исполнение им должностных обязанностей по воинской должности, по которой гражданин может быть приписан к воинской части (может быть предназначен в специальное формирование) для призыва на военную службу по мобилизации, связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Информация об изменениях: Подпункт "д" изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

д) имеющим гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, за исключением граждан, указанных в [подпункте "б" пункта 1](#) настоящей статьи.

4. Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, находящимся на государственной гражданской службе Российской Федерации, при условии его соответствия

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и в случае, если пребывание в резерве не будет являться причиной ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой Российской Федерации, определенных [Федеральным законом](#) от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Статья 57.5. Аттестация резервиста. Квалификационный экзамен

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.5 настоящего Федерального закона

В целях всесторонней и объективной оценки резервиста, определения его предназначения, соответствия занимаемой воинской должности и перспектив его дальнейшего пребывания в резерве проводятся аттестация и квалификационный экзамен резервиста в порядке, определяемом [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве.

Статья 57.6. Пребывание в резерве

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.6 настоящего Федерального закона

Резервист исполняет воинскую обязанность в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 57.7. Обязанности и ответственность резервиста

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.7 настоящего Федерального закона

1. Резервист обязан явиться в воинскую часть в срок, указанный в мобилизационном предписании, повестке и (или) распоряжении военного комиссариата, для исполнения обязанностей по соответствующей воинской должности.

2. Резервист исполняет и иные обязанности, установленные [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве.

3. В случае неисполнения обязанностей резервиста гражданин, пребывающий в резерве, привлекается к [дисциплинарной, административной и уголовной ответственности](#) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Статья 57.7 дополнена пунктом 4 с 12 апреля 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 1 апреля 2020 г. N 81-ФЗ

4. Гражданин, пребывающий в резерве, в период прохождения военных сборов несет материальную ответственность в соответствии с [Федеральным законом](#) от 12 июля 1999 года N 161-ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих".

Статья 57.8. Основания исключения из резерва

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 57.8 настоящего Федерального закона

1. Гражданин подлежит исключению из резерва:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 24 июля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания в резерве;
б) по истечении срока контракта о пребывании в резерве;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно годным к военной службе;

г) в связи с лишением его воинского звания;

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении резервисту наказания в виде лишения свободы или лишения свободы условно;

Информация об изменениях: Подпункт "е" изменен с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

е) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации;

ж) в связи с возникновением оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации или освобождения от военных сборов;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "з" с 24 июля 2023 г. -

[Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

з) в связи с поступлением на военную службу по контракту, за исключением граждан, заключивших контракт в соответствии с [пунктом 7 статьи 38](#) настоящего Федерального закона;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "и" с 1 января 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

и) в связи с наличием у гражданина, имеющего воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

Информация об изменениях: Пункт 1 дополнен подпунктом "к" с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ

к) в связи с назначением на должность судьи.

2. Гражданин может быть досрочно исключен из резерва:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

б) в связи с невыполнением им условий контракта о пребывании в резерве;

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 11 мая 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 30 апреля 2021 г. N 130-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

в) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска;

г) утратил силу с 1 сентября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2024 г. № 215-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

3. Гражданин, пребывающий в резерве, имеет право на досрочное исключение из резерва:

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его условий контракта о пребывании в резерве;

б) по семейным обстоятельствам:

в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого резервист воспитывает без матери ребенка;

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

4. Гражданин, пребывающий в резерве, по заключению аттестационной комиссии может быть исключен из резерва досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин.

5. Исключение из резерва осуществляется в порядке, установленном [Положением](#) о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве.

6. Контракт о пребывании в резерве прекращает действие со дня исключения гражданина из резерва.

7. В случае исключения гражданина из резерва по основанию, предусмотренному [подпунктом "г" или "д" пункта 1](#) либо [подпунктом "б" или "в" пункта 2](#) настоящей статьи, гражданин возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку. [Порядок](#) исчисления размера возмещаемых средств определяется Правительством Российской Федерации.

8. Умерший (погибший) гражданин исключается из резерва со следующего дня после дня смерти или гибели, а гражданин, в установленном [законом](#) порядке признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - после дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 57.9 с 24 июля 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ

ГАРАНТ: Действие положений статьи 57.9 [распространяется](#) на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

Статья 57.9. Приостановление пребывания в резерве

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 57.9 настоящего Федерального закона

1. Пребывание гражданина в резерве приостанавливается в случае:

- а) призыва его на военную службу по мобилизации - на период прохождения военной службы;
- б) заключения им контракта в соответствии с [пунктом 7 статьи 38](#) настоящего Федерального закона - на период прохождения военной службы;

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 25 декабря 2023 г. - [Федеральный закон](#) от 25 декабря 2023 г. № 639-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

в) заключения им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, - на период действия такого контракта.

2. Периоды, указанные в [пункте 1](#) настоящей статьи, засчитываются в срок контракта о пребывании в резерве, в том числе в срок непрерывного пребывания в резерве, дающего право на ежемесячную процентную надбавку к месячному окладу за непрерывное пребывание в резерве.

Раздел IX. Заключительные положения

Статья 58. Действие ранее принятых нормативных правовых актов

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 58 настоящего Федерального закона

Нормативные правовые акты, принятые Главным командованием Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств до образования Вооруженных Сил Российской Федерации, Главным командованием пограничных войск Содружества Независимых Государств до образования Пограничных войск Российской Федерации по вопросам, регулируемым настоящим Федеральным законом, сохраняют свою силу в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 30 марта 2015 г. N 58-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 58.1, [вступающей в силу](#) с 1 апреля 2015 г.

Статья 58.1. Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 58.1 настоящего Федерального закона

Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской обязанности, в том числе освобождения от исполнения воинской обязанности, отдельными категориями граждан Российской Федерации устанавливаются [Федеральным законом](#) "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с исполнением воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

Статья 59. Утратила силу.

Информация об изменениях: См. текст [статьи 59](#)

Статья 60. Действие ранее заключенных контрактов о прохождении военной службы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 60 настоящего Федерального закона

Контракты о прохождении военной службы, заключенные до [вступления в силу](#) настоящего Федерального закона, действуют в течение сроков, на которые они были заключены.

Статья 61. О включении срока действительной военной службы в общую продолжительность военной службы

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 61 настоящего Федерального закона

Продолжительность действительной военной службы военнослужащего до 1 марта 1993 года включается в общую продолжительность его военной службы.

Статья 62. О воинских званиях, не предусмотренных настоящим Федеральным законом

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 62 настоящего Федерального закона

Военнослужащим и гражданам, пребывающим в запасе или находящимся в отставке, сохраняются воинские звания, которые не предусмотрены настоящим Федеральным законом и присвоены им ранее.

Статья 63. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 63 настоящего Федерального закона

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Статья 64. О признании утратившими силу некоторых законодательных актов в связи с принятием настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 64 настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

[Закон](#) Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст.325);

[постановление](#) Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 1993 года N 4457-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст.326);

[постановление](#) Верховного Совета Российской Федерации "О некоторых мерах, связанных с исполнением Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 19 мая 1993 года N 4983-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст.859);

[постановление](#) Верховного Совета Российской Федерации "О внесении изменений в постановления Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об обороне" и "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 23 июля 1993 года N 5506-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст.1270);

[Федеральный закон](#) "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст.1597);

[Федеральный закон](#) "О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 20, ст. 2322).

Статья 65. О вступлении в силу настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. [комментарии](#) к статье 65 настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его [официального опубликования](#).

Президент Российской Федерации

Б.Ельцин

Москва, Кремль
28 марта 1998 г.
N 53-ФЗ